כט.

משנה:

שלש כיתות של נשים שיש להן קנס:

מתני׳ אלו נערות. דוקא נערה– משהביאה שתי שערות עד שתבגר[1], והם שסה חדשים שבין נערות לבגרות[2]– אבל קטנה[3] ובוגרת אין להם קנס: **שיש להן קנס.**

---

1 כשאומר רש״י "משהביאה," לא בא לפרש איזה מין נערה, שכל נערה כן. אלא, בא לפרש מה היא נערה. (משמע שלא כל כך פשוט מה היא נערה, ולכיך רש״י לפרש אותו. כמו כן נראה מגמ׳, שנראה שבברייי׳ של י״מ ורבנן בעמוד זה, י״מ מבאר מה היא נערה. עי׳ בהערות שלנו על גמ׳.)

2 לשון זה קלת מוזר. הם שסה חדשים של נערות, לבאו׳, והם בין קטנות לבגרות. לכיך לומר שכשאומר שהם בין נערות לבגרות, מכוון לומר שהם בין תחילת נערות לבגרות.

3 גמ׳ יבייק כן לקמן (כט.). זה רק שיעת רבי מאיר, אבל רבנן חולקים עליו. עיין בתוס׳ ד״ה נערה אין קטנה לא, ועיין בביאורים שלנו עליו, שנמלא שיש שני דרכים לקרוא לאותו גמ׳, ויש לדון אם יש, באמת, דיוק מן המשנה שאומר כן, או לא, אלא שיודעים כן סובר המשנה. אולי ממה שרש״י מעורר כן על המשנה עצמו משמע כלד ראשון. אבל, איזו מוכרח כלל.

ויש להעיר שאין לדאות לומר שרש״י כאן לא בא אלא להקדיש ולהסביר דיני קנס, שהרי רק רבי מאיר סובר כן. אילו היה בא רש״י לבאר לנו דיני קנס, היה לו להזכיר (גם) שיעת רבנן. אז, לכיך לומר שרש״י אומר כן בתוך ביאור המשנה. זהו הסיבה שיותר מסתבל לומר כלד ראשון. ותו״ת.

חרב אל הבדים– אלו נערות

הערות– רש"י

אם אנסה[54] אדם, נותן לאביה[6] חמשים כסף[7], כדכתיב, "ונתן האיש השוכב וגו'" (דברים כב): **הבא על הממזרת.** בגמרא פריך: אבל כשירות לא? ומשני: פסולות

---

4 רש"י כאן מבאר באיזה קנס מיירי משנה, שמשנה עצמו לא מפרש.

5 רש"י בא לבאר איזה מין קנס מחייב המשנה (שהמשנה לא מבאר). וקצת יש לדון למה רש"י נקט אונס, ולא פיתוי (או אונס ופיתוי). עיין בגמ' לקמן (מא.). אבל, קשה, לפי מה שמבאר תוס' (ד"ה וליתני) שם, שאז היה לו לומר פתיתי כאן, כדי לפרש חידוש יותר גדול. (ויש לדון, שאולי רולה שהסיפא יהיה באותו ליוב, ושם יש חידוש יותר גדול באונס. ויש לדון, שהיה לנו לנקוט סיפא אגב ריסא, ולא ריסא אגב סיפא, כמו שכ' תוס' בבכיתות (יב:), וכמו שמשמע מגמ' בזבחים (לא:).) ועיין במה שנפרש על אותו גמ' בע"ה.

ועיין בגמ' סנהדרין (עד.), שלפי מקצת השיטות מוכרח להיות שמשנה שלנו דן בפיתוי, ולא באונס. (אולי זה רק בבבא שליש, ולא בכולו. גם אפשר שמוכרח מאחרים (עיין שם) שמשנה שלנו דן רק באונס. אז, רש"י לריך לבאור להיות כאחד ולאחוק על אחד. באר מה שיותר מסתבר לו, או באר כשיטה שבא לאשונה, או באר כהו"א (כדרך רש"י).

נראה שכוונת רש"י הוא גם לבאר שאף שכתוב כאן "יש לה קנס," לא מכוון לומר שהקנס בא לה, אלא בא לאביה. ואם תאמר, אז, מהו הפירוש של "יש לה." ויש לומר שאומר שיש במעשה לה קנס. גם יש לומר שהקנס הוא, בעצם לה, אלא שאב נועל אותו. גם יש לומר ש"יש לה" אומר שהיא נשמרת מן הקנס, שמחמת קנס זה, לא נבעלת. אז, "יש לה" אומר שיש לה הנאה מן הנקס.

כתבנו לעיל שאולי יש סיבה שיצאם לה, אלא שאב אוכה בה, עד שסיבה כזה גורם שיחייב לשלם לו. זה דיון גדול שלריך לדון בענין קנס לאב. זה קצת קשה לדון בו, כיון שאין זה ממון, ואין לדון מהו פיי"ל. (כמובן, בנידון זה, לריך לעיין בגמ' לקמן גבי מת האב.)

חרב אל הבדיס– אלו נערות

הערות– רפי

אבל, לכאו', היה אפשר להקשות ל"ל ליווה תורה שיקבל את הממון או יאבד אותו באופן אחר.

יש לתרץ לזה שלש תירוצים פשוטים- אולי מפני שרוצים שיהיה תובע (כן אומר גמ' בב"ק (לח.)), שאז יותר מסתבר שייעשה, ואולי מפני שאוששים שיאבד את הממון באופן שנהנה ממנו קצת, ואולי מפני שרוצים לקיים קצת פיי"כנס. (לריך לומר, אז, שיש ענין של פיי"כנס שהוא קנון עד שלא חייב ממון מחמתו. אבל, הוא גדול די עד שלמי שהוזק יכל הכסף של הקנס.)

בשלש אלו, יש סיבה שהולך לאב ולא הולך לזקני השוק. לראשון, יהיה שאב יהיה התובע הכי טוב, ולשני, יהיה שבוודאי לא רוצה שהממון ילך לאב, ששונא אותו (אז, אולי אינו רק שאז מאבד את הממון לגמרי, בלי הנאה, אלא שגם מהנה את מי ששונא אותו, וזה גורם לו עוד לצער.), ולשלישי, יהיה שרק לאב הוא קצת פיי"כ.

אז, הדיון יהיה אם סיבה זה עושה שילך לאב (אפשר שיש לאב יותר סיבה משיש לבת, ואפשר שיש מניעה על הליכתו לבת (למשל, אז חוטא נשכר או כדו'). כמובן, קשה לומר כן באונס. עיין בדיאוריס, שדנינו בזה קצת.), או סיבה זה עושה שילך לבת, אלא שזכות אב לבת גורם שהולך לו. (ונראה שכל הצדדים שכתבנו על האב יכולים להיות על הבת גם כן. ויל"ד גבי מפותה.) ותחשב.

ראיתי בשלמי כהן (ספר ליקוט) שהעיר על זה, וכ': "האחרונים הק' אמאי נקט רש"י דוקא אונס, הא אף במפתה יש קנס. והפי"י כתב דמשום גיורת ומשוחררת דקנסא לעלמה, וא"כ במפותה עשתה מלעתה ומוחלת [כדתנן לקמן מ. ביתומה, וע' בגמ' לקמן לב. ולה.]."

6 לכאו', בא רש"י לבאר ש"יש להן" לא אומר שיש להן קנס, אלא אומר שיש לאביהן קנס. מה שנקרא "יש להן" אולי הוא מפני שבא על ידי ביאתם (ו"יש להן" רצה לומר שיש להן הדין שביאתם מחייב קנס), או מפני שבעצם בא הקנס להן, אלא שאביה מועלת (כמובן, לא מוכח שזה נכון), או מפני שנהנית מן הקנס (שמחמת זה לא נבעלת).

חרב אל הבדים– אלו נערות

אילטריכא ליה לאשמועינן[8]: **נתינה.** מן הגבעונים[9], והיא אסורה לקהל, דדוד גזר עליהם[10], כדאמרינן ביבמות[11] (ל' עח:), **ועל שם** "ויתנם יהושע חוטבי עצים

---

7 הוא חמישים שקל כסף. רש"י רק מבאר חמישים כסף כיון שרק זה כתוב גבי אנוסה.

8 לא ממש תי' כן גמ'. אלא, גמ' אומר, "הכי קאמר אלו נערות פסולות שיש להן קנס." לכאו', כדי שמש"א רש"י כאן יסתדר עם מש"א הגמ', נצטרך לפרש שרש"י מבאר שהגמ' תי' שמשנה שלנו רק זן בסוג מיוחד של חייבים קנס, והם הפסולים שיש להן קנס. הסיבה שזן באלו הוא שרק באלו יש חידוש.

9 עיין בלשון רש"י, שכ', "מן הגבעונים." לריך ביאור כ"ל אמר "גבעונית." נראה שיש שני מיני גבעונים– גריס וגוייס. רש"י לפרש שאין זין זה אלא באחד מהם. (מסתמא, הוא רק בגר, כמו שכ' תוס'. ועיין, בע"ה בחלק הביאוריס.)

10 עיין ברש"י זה, ועיין בתוס' ד"ה הבא על הנתינה. נמצא שחולקים בביאור מה שרצו להתיר בגמ' יבמות (עח:). יש להעיר שלרש"י (עיין שם, שאין הכרח שרש"י סובר כן. רק רצה לומר שרש"י יכול להיות סובר כן. (כיון שסובר, בקושייתו על רביתו תם, שביאור זה מוכרח בגמ', מניח תוס' שרש"י סובר כן. אבל, אפשר שרש"י סובר כרבינו תם בביאור אותו גמ'.אבל, לא נראה כן, ממה שתחילת גמ' ן בגזירת איסור לפי רש"י.)), נמצא שכלל אחד של גמ', התירו איסור נתינה. אז, כל המשניות שבנים באיסור נתין לריכים להיות לאו דווקא (כמו שכ' תוס' בקושיות הראשונות שלו) או קודם שהתיר רבי (או מדברים על קודם אותו זמן). ותתשב.

11 עיין בגמ' שרש"י מביא. שם, מספר שהיה רעב, והיו הרבה בני אדם מתים. חפש דוד למצוא הסיבה לרעב (כדי שיעלור את הרעב), ומצא שהיה מפני שלא התאבלו על שאול ומפני שגרם שאול מיתת גבעונים (כיון שלא עבב על מיתת כהנים שהיו מאכילים להם). כדי לפיים להם, נתן להם זווג שבעה מבני בית שאול שהגבעונים ימותו אותם.

ושואבי מים וגו'" (יהושע ט) קרי להו[12] נתיניס[13]: **כותית.** קסבר גירי אריות הן[15], **ויצנן בלאו** "לא תתחתן בם" (דברים ז)[17]: **ועל הקבויה.** ישראלית[19]

לריך דיאור איך היה מותר לדוד לעשות כן, שאין דוחיס נפש מפני נפש. (אגב, לא כל כך פשוט לי למה. לכאו', הוא מפני שלא יודע אם הוא יותר עוד אזה יקרה או זה יקרה (אבל זה קלת מוזר כאן, שמסתמא יותר עוד שמעע בני אדם ימותו. ויל"ד.), ואז אין לעשות מעשה. (במיליס אחריס, מאי חזית דדמא דידך סמיק עופי.) אף שאין מעשה זה מעשה הריגה, אלא גרמא, לריך לומר שעדיין אין לעשות אותו. ותחשב.) לריך לליין לרש"י בסנהדרין (עב:) (באמת, מביא תוספתא) שמקשה למה היו בני העיר יכולים לתת שבע בן בכרי ליד יואב שר לבא של דוד. תי' אחד הוא שבבר היה חייב מיתה (שהיה מורד במלכות), ותי' שני הוא שבין כך ובין כך היה מת. אא, אולי עכ"פ תי' שני יש לתרץ כאן. אבל, לא נראה שהוא כל כך פשוט, שהרי אין הכרח שהיו מתים, ש"שבע שניס הוה כופני..." ו"שבע שניס הוה מותנא..." כמו שאומר גמ' בסנהדרין (כט.). אפשר לדחות שזה רק דבר שבני אדם אומריס, אבל אינו אמת. אבל, עיין בגמ' בבא מליעא (נט.) שמקשה ממה שאומריס אנשי.

12 יש להעיר שמגמרא ביבמות יולא שהיוס, שאין בית המקדש קייס, אין גזירת יהושע קייס, אלא יש גזירה אחרת, והוא גזירת דוד. אא, מעניין שסס שלהס בא עדיין משס שבא מגזירת יהושע. אפשר שכיון שהיו קדואים כן, בזמן שבית המקדש היה קייס, היו נקראים כן אף לאחר מכן. גס אפשר שמשנה כתוב לפני חורבן בית המקדש, וגמ' שאומר לשון זה אומר כן אגב משניות. ותחשב.

ודע שלכאו', היה אפשר לומר שנקראו כן כיון שדוד נתן אותס לעבדות. אפשר לומר שלא לכן נקראו כן, כמו שכתבנו לעיל. גס אפשר שלא סומך על מה שנתן אותס יהושע להיות עבדיס, אלא על לשון קבא.

13 איני יודע למה לא נקראו "נתוניס," אלא "נתיניס."

14 יש לנו הרבה הערות על רש"י זה, והס בתוך דיאוריס שלנו על תוס' ד"ה הבא על הנתיניס.

הערות– רפי

15 בענין גילי אריות, נראה שיש שני לדדים. חולקים ביבמות (כד:) אם אפשר שנתגיירה שלא לשם שמים ונחשבת גר. אז, יש לומר שכולי עלמא מודו שנתגיירו כותים כדי להינלך מן האריות, אלא שחולקים אם גר כזה נחשב גר. (לשון דיון של הגמי– אם הם גילי אריות או גילי אמת- לא משמע כן.) גם אפשר שחולקים אם כותים נתגיירו מחמת האריות או לשם שמים. (אף שנתבאר מן הקרא שמחמת האריות נתגיירו, יש לומר שזה האיר עייניהם לרעת דרכיהם, וחזרו בתשובה ואף נתגיירו.)

ואם תאמר הרי לד שני אפשר רק אם נאמר שלריכים לגייר לשם שמים. אבל, שם ביבמות פוסק שלא לריכים. ויש לומר שלכולי עלמא גר לריך לקבל מלוות. אולי, אז, חולקים אם קבלו מלוות כלל. יש לדון אם המחלקת היא אם קבלו בפה או אם גם קבלו בלב. ויש לדון אם נאמר דבריה שבלב אינם דבריה, שאולי יש כמעט אומדנא כאן. לא נראה כן.

שוב הבנתי שיש פשעים אחריה. אפשר לומר שאותו שיעה סובר, כמו שפרשנו, שרק מהני אם מכוון לגירות, אלא שמניחים שגר סובר כן, אף אם בא לפנינו ואומר שעושה כן כדי לישא ליש־ראלית. אבל, לא פשוט שזה בכל ליור. לא מסתבר שאדם יגייר רק כדי לישא יש־ראלית- אותו דרגה של רצון שיש לו בגיור לשם שמים עד שרולה לגייר וליש־ראלית יש־ראלית די לעשות שגיור שלו הוא לשם שמים. אבל, אם מגייר מחמת אריות, אולי אין מחשבה לשם שמים מספיק. ותחשב. אז, אולי חולקים אם יש בזה מספיק, או שחולקים מה כוונו. (כמובן, אפשר שיחלקו לפי זה בדיאור השיעה שסובלת שגריה שלא לשם שמים כשריה הם.)

גם אפשר לדד שאף אם אין לריכים גיור לשם שמים, לריכים גיור לשם גיור. אבל, כאן, לא מגייר כדי להיות גר, דהייו, שיש דבר עוד בהיותו גר, אלא כדי שלא להיות גוי, שיש דבר ברע בהיותו גוי. אבל, כמובן, כמו בכל ליור, לא פשוט איך להגדיר את זה. ותחשב.

גם יש להעיר על רש"י שלא כל כך פשוט שיהיה לאו בגוי. עיין בגמי ע"ז (לו) שדן בזה.

16 אגב, אם נאמר שלא נחשב גר, ונאמר שדוד גזר כדי שלא יבאו לנתיניה, קשה למה לריך גזירה, שלכאו' היו גוייה, שהגיור שלהם היה כדי להינלל מן היהודים. ותחשב.

חרב אל הבדיה– אלו נערות

הערות– רש"י

שנפדית פחותה מדת שלש שניס[20], דבחזקת בתולה היא, שאפי' נבעלה בשביה בתוליה חוזריס[21]: **ועל אשת אחיו.** שנתקדשה[22] לו לאחיו וגירשה[23], שאין בה

---

17 מזכיר רש"י שני נקודות כאן. הראשונה היא שסבר שהס גילי אליות, והשניה היא שאז הס בכלל הלאו של "לא תתחתן בס." תוס' יצון אס הראשון הוא נכון או לא, אבל אנו נדון למה רש"י סובר שנקודה שניה נכונה. לכאו', יש לדון אס רש"י סובר שהיא נכונה, ואז בה מפרש את המשנה, או שרש"י סובר שהיא נכונה מחמת המשנה, שבלי זה, אין לאו במשנה שלנו. לכל שני, יש להעיר שאין הוכחה שהיתוש של ליור זה- בא על כותית- הוא שיש קנס אף שהיא נאסרה בלאו, ויכול להיות שהיתוש הוא שיש קנס אף על פי שהיא גויה (ושאין קושיית תוס' נכונה). כן יצערך תוס' לפרש (כמו שנבאר בביאורים, בעה"י).

ודע שצריך ביאור למה רש"י סובר שכותיס הס בכלל לאו של "לא תתחתן בס." עיין בגמ' ע"ז (לו:), ששס מבואר, לכל הצדדיס, שבכעין זה, אין לאו של "לא תתחתן בס." (אגב, גס מבואר שס נגד מסקנא של רבא ביבמות (עו:). זה נוגע מאד לתוס' ד"ה על הנתינה.) אולי צריכיס לומר שרש"י רק אומר שיש לאו מדרבנן (ר"ל, דין מדרבנן מחמת לאו זה.) אז, אין כל כך הוכחה לומר, כמו שאומר תוס' בתחילת ד"ה על הכותית, שחולק על מסקנא של רבא.

18 גס בזה צריך לעיין בביאוריס שלנו על תוס' (בד"ה כותית).

19 איני יודע מה מוסיף רש"י במילה זה. לכאו', לא בא למעט גויה שנפדה פחותה מדת שלש ונתגיירה אז, שלא נבעלה קודס לכן באופן שיעשה שאינה בתולה. אולי בא לומר שזה חידוש גס גבי ישראל, שלא רק חוששיס שבאו על גויה, אלא אף חוששיס שבאו על ישראל. יש נפקא מינא לזה לענין שבויה שגדולה משלש שניס. גס יש בזה מעליותא, שמבאר למה אין גיורת כבר נכלל בזה.

20 רלה לומר, מדת שלש שניס ויום אחד.

חרב אל הבדיס– אלו נערות

הערות– רפי

מיתה[24] אלא כרת: **ועל אשת אחי אביו.** שנתקדשה לו וגירשה[25]: **אע"פ שהן בהכרת הרי אין בהם מיתת ב"ד.** וכרת[26] לא פטר ליה מן התשלומין[27]:

---

21 מדיבור זה שכל רש"י, רואים שני דברים. רואים שמניחים שנבעלה, ורואים שמה שנחשבת בתולה אף אחר הביאה הוא שבתוליה חוזרים. עיין בביאורים שלנו על הגמ', שלגינו בנקודות אלו.

לכאו', זה נכון לשאר הליוריס גם כן. אף שרק כתב כן רש"י בשבוייה, לכאו' זה רק מפני ששבוייה היא האחרונה. אבל, יש לדון למה רש"י מפרש כן באחרונה, שהיה לו לפרש כן בראשונה. ויש לדון, שהם, בענין אחד, כמו ליור אחד. אז, יש לומר ששהה עד סוף ביאור הליור, ואז הוסיף ביאור שלו. (היה אפשר לחלק לומר שאם יש להם שליעה עליה, יותר מסתבר שבאו עליה. אז, רק כאן חוששים שבא עליה. יש להוסיף שאולי בשאר, שאם באו עליה, מסתבר שהיה קלת בדלון, שלא היו להם כל כך שליעה עליה, יש חשש שתזנה אחר כך. אז, אולי בהם לא די שביאה פחותה מבת שלש לא משיר בתוליה.)

22 צריך להיות שרק נתקדשה, ולא נישאת, שאילו נשאת, לא נייח עוד שהיא בתולה, ואז לא יחייב קנס.

23 יש שני לוריכים לפירוש זה. הלורך הראשון הוא שבלי זה, תהיה אשת איש, ויחייב מיתה עליה. (אפשר שכן אומר תוס' בהמשך דבריו.) לזה, לא היה צריך לגרש אותה, שגם היה אפשר להוקיע אותו כשמת אחיו. אבל, יש לורך שני, והוא שצריך להיות שלא מקיים בביאה זה מצות ייבום, שאם מקיים, מותר לו לבעול אותה, ואפילו בעל כרחה. אז, לא חייב קנס, וגם אין עליו חיוב כרת. בלורך שני, עיין בתוס' ד"ה ועל אשת אחיו. יש לדון ל"ל יפרש רש"י כירושלמי. אולי לא היה לו, או אולי לא ידע אותו. גם אפשר שרש"י רלה לבאר שני הלורכים ביחד.

24 יש לדון בקריאת מילים אלו של רש"י. נראה שיש שני מהלכים לקראת מילות רש"י. אפשר שרש"י קאי על איסור אשת אח, ואומר שאין בו מיתה, אלא רק כרת. גם אפשר

גמרא:

ביאור מיעוט קטנות:

ר"מ היא. כדמייתי ברייתא[28] לקמיה: **יש לה מכר.** יש לאביה בה זכייה למכרה לשפחות[29]: **ואין לה קנס.** שהבא עליה אינו חייב קנס: **ואין לה מכר.** כדתניא

שקאי על ליור של אשת אח כשכרב גירשה, ואומר שכיון שגירש אותה, אין בה מיתה, אלא כרת.

25 זה מפתר לורך ראשון של רש"י בד"ה ועל אשת אחיו (שרק אותו לורך שייך כאן).

26 מלשון רש"י משמע שכשהוא פטור, הוא הענוש שפוטר אותו. בע"ה, נדון בזה באיזה מקום.

27 עיין בהערות שלנו על הגמ', שדנינו איך לקרוא לזה. מדיבור המתחיל של רש"י, וכן מביאור של רש"י, נראה שלריך לומר כפשט ראשון שכתבנו שם (שלגד שני, מה שאומר רש"י הוא ממש כפל מה שאומר במשנה, ולא היה לריך להזכיר אותו).

28 עיין במה שכ'. לא כל כך מצוי לרש"י להעביר דבר כזה. היה אפשר לשנות גי' קלת ברש"י, ולומר משנה במקום ברייי, ולא לעיגון שרש"י מכוון לתירוץ של תוס' בד"ה נערה אין קנינה לו. (לא רק מפרש כן לת' לקושיית תוס', אלא אף מפני שעי"ז אולי מש"א גמ' הוא חלוק. ויש לדון בזה; עיין במה שהערנו על רש"י במשנה.) ותתשב.

29 משמע שמה שקרה אחר שנגדל הוא שאביה אבד זכותו. היה אפשר לפרש שהיא נשתנה עד שאי אפשר לקנות אותה. אז, ממילא אין לאביה זכייה בה. (המשל לזה יהיה ככה: אם מתה, אביה לא יכול למוכרה. זה מפני שהיא לא יכולה להימכר.) ודע שאפשר שכך כוונת רש"י, שלמעשה אביה אבד זכותו. אבל, יותר נראה שרש"י ממש אומר שהוא אבד את זכות שלה, ולא שאי אפשר לקנות אותה, והראיה לזה הוא שיכולה למכור את

(ערכין דף כט:): יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערה? אמרת ק"ו– מכורה כבר יוצאה עכשיו; שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר?!: **מבת ג' שנים ויום אחד.** שהיא ראויה לבילה: **מכר לא.** בתמיה:

כט:

אף קנס במקום מכר. ומשום קנס נקט בת שלש, אבל למכר מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות[30]:

ביאור שקלו"ט ל"ל ממעטים בבא ראשון ושליש:

ואמאי. יש להן קנס, לנערות פסולות[31]: **איקרי כאן כו'.** אמתני' מקש: **ה"ג נערה נערה הנערה.** באונס כתיב, "כי ימצא איש נערה בתולה וגו'," וכתיב

עצמה. (זה מניח שדין עבד עברי הוא גם בחשה, שגם היא מוכרת את עצמה. איני יודע אם זה נכון; צריכים לבדוק.)

30 עיין ברש"י לכאו', מבאר שרבנן רק מדברים במקום שיש שניהם, ואז לא מזכיריים שיש מכר בפחות משנה משלש שניים. אז, ק"ק ל"ל תי' לקי' גמי' שרק זניס בקנס. לריך לומר שרק יכוליים לדון בנשיים מיוחדות (על פי קנס שלהם), אבל לא יכוליים לדון בדיניים מיוחדיים (כמו קנס). לריך ביאור. גם אפשר שרש"י רלה לומר שרק בזו לחלוק על רבי מאיר, וממילא רק הזכירו דיניים שיש בהם קנס. אבל, אז מה שהקשינו הוא יותר קשה, שבוודאי רק יזכירו קנס. לריך לומר, אולי, שכיון שרבנן דניים בזאתו אשה, מוכרחים להזכיר דיניים הדומיים לדין שמזכיר. ותחשב.

31 נמצא שרש"י קורא לבבות ראשון ושלשי בלשון זה, וממעט בבא שני. עיין בתוס' ד"ה והבא על הגיות שג"כ כי כן. אבל, פשטות הגמ', שאומר שמשנה רק דן בפסוליים, לא משמע כן. לריך לומר שיש שני ביאוריים למילת פסוליים, ושאחד רק אומר אסור. אז, יש לדון ל"ל רק אומריים אסור.

בתריה, "ונתן האיש הפוכב עמה לאבי הנערה," ולרפינן "נערה" יתירה וה"א יתירה ד"הנערה," למלי למיכתב "ונתן לאביה.": **חד לגופיה.** לכפרה: **בתולה בתולות הבתולות.** במפתה כתיב, "וכי יפתה איש בתולה," וקרא אחרינא בתריה, "כסף ישקול כמוהר הבתולת," ומלי למיכתב, "כמוהר בתולת"– הא תלת, דלרפינן "ה"" יתירה ו"בתולת," למלי למיכתב "כמוהר" ולפתוק: **ההוא מיבעי ליה.** ההוא "הנערה"– הא דלא כתיב "ונתן לאביה[32]"– מיבעי ליה לכללביי: שאם לא הספיק האב להעמידו בדין על שמתה, פטור: **לאבי הנערה.** משמע שהיא קיימת[33]: **מיבעי ליה לג"ש.** "בתולה" דכתיב גבי מפתה מיבעי ליה לג"ש– בתולה בתולה לג"ש: מה כסף האמור באונס המשים, אף מפתה המשים; ומה

---

32 אין לומר שמחמת זה גם כריך לומר "הנערה," שהיה אפשר לטעון שדורשים מן הה"ה, שאומר שכריך להיות כמו שהיתה בשעת האונס, שהרי אז תי' אחרון של גמ' לא מהני, שעדיין יש רק פסוק אחד, ששני הפסוקים כאן נלרכים. ותו"ת.

33 לכאו', כוונת רש"י הוא לומר שמה שכי' נערה יתירה משמע שיש עוד נערה קיים. לריך להיות שדרשה זה הוא מן הייתור, ולא מן המשמעות, כיון שאילו היה מן המשמעות, לא היה לריך לומר, "אבי הנערה," אלא "אביה," ואז לא היינו לריכים אחד מן הפסוקים המיותרים לדרוש כן.

ויש לדון בזה, שנראה שאולי יש חילקו במשמעות של "אביה" כ"אבי הנערה." אולי האב עוד נחשב "אביה," שמי שכבר נזכרת- דהיינו, הנערה- היתה נערה בשעת ביאה. האב הוא אב של אותה נערה. אבל, אינו אב של נערה של שעת הדיון, כיון שאין נערה של שעת הדיון, שהיא כבר מתה. אז, לריך לומר נערה כיון שזה משמע (ויש לדון למה. אולי זה אבן לריך להיות מחמת ייתור.) נערה של שעת דיון. רק אז מסתבר לומר שלא מקבל ממון, כיון שאינו אב של אותה נערה. ותחשב על זה.

מפתה שקליס– דכתיב ביה "ישקול," אף חמשים של אונס שקליס קאמר[34]: **כמוהר הבתולות.** חמשים כסף המפורשים במאנס את הבתולה: **שיהא זה.** חמשים, כמוהר הבתולות: **ומוהר הבתולות.** יהיו שקליס, כזה: **וחד לג"ש.** ותהי מופנה מלד לחד, ולמילים הימנה[35]:

ביאור חולקים על המשנה:

ולאפוקי מהאי תנא. מתני' דקתני יש קנס לממזרת[36] ולאחותו לאפוקי מהאי תנא: **שיש בה הויה.** שקדושין תופסין לו בה– פרט לאחותו ולכל חייבי כריתות, דילפינן בקדושין שאין קדושין תופסין בהן– בפרק שלישי (דף סז:)– ומשמע ליה "תהיה" לשון הוית קדושין; ור"ש בן מנסיא משמע ליה[37] "תהיה" לשון קיום: **הא**

---

34 לשון "קאמר" מעניין. משמע שהוא שמלמד לנו שכן הוא כוונת התורה לומר. לכאו', לולי רש"י, הייתי אומר שלא כוון התורה לומר כן שם כלל, אלא שדורשים שכך הוא הדין. ותו"ת.

35 כמובן, יש להעיר שזה מחלקת תנאים בגדה ובכ"מ.

36 עיין בתוס' ד"ה ולאפוקי. לכאו', לפי תוס', רק לאחותו לאפוקי מהאי תנא, שהאי תנא סובל שיש קנס באיסור לאו.

37 בביאורים, הערנו שמרשי משמע שחולקים מהו הדרשה. יש לדון ל"ל אומרים, אז, שרק חולקים בביאור הדרשה. כולי עלמא מודו שלא דורשים את הדרשה, אבל חולקים מה היינו דורשים, ומהו משמעות של הקרא. יש לומר שלא היו חולקים כיון שאין נפקא מינא. כמו כן, לא היו חולקים מה היינו אומרים, כיון שלא אמרים כן. (יש חילקו בין שני פסעים אלו, שלשני, נאמר כן אף שאין נ"מ לדין, כיון שיש נ"מ בקריאת הפסוקים.) אבל, יש לדון, שלפי מש"כ תוס' בד"ה וחד לאתויי, נמצא שקריכים שני הוה אמינות כדי שנלטרך שני קראי לדחות את זה. אז, יש לומר שיולא מחלקת ביניהם כמה קראי

נמי אית בה הויה. דקדושין תופסין בחייבי לאוין, והתם יליף לה[38]: **ולר"ע לאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין.** ביבמות, בהחולץ (דף מד:), בברייתא– המחזיר גרושתו, ר"ע אומר אין לו בה קדושין: **מאי בינייהו**[39]. משום ר"פ בן מנסיא קא פריך לה, לאילו שמעון התימני שמעינן ליה ביבמות (דף מט.) לפליג עליה דר"ע בהא, דתנן[40]: איזהו ממזר– כל שאר בשר שהוא ב"לא יבא" דברי ר"ע. שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים[41]. אלא לר"פ בן מנסיא קא בעינן לה– אי ס"ל כר"ע, מאי איכא בין משמעותא דתהיה לשון קיום למשמעות דשמעון התימני; אי נמי משמע ליה לר"פ בן מנסיא לשון הויה, איפעיטא לה ממזר; ומה בין דאויה לקיימה ליפ בה הויה?: **אלמנה לכהן גדול.** דמולה בה ר"ע שקדושין תופסין לו בה, ואע"פ שהיא בלאו, וכרבי סימאי, והוא הדין גרושה להליוט: **מן הכל.** כל הנולדים מחייבי לאוין: **לא יקח.** וסמיך ליה "ולא יחלל

לריכים, ולאחד יפ קרא מיותר. אז, בוודאי יפ חילוק למעשה, ואולי זה גם יעשה חילוק לדין. ותחשב על זה. ויפ לומר שהיה להם לבאר את כל הדרשה אז, ולא רק להתחיל את הדרשה. ותחשב.

38 עיין שם. לכל אחד שם, אין לריכים לימוד, שאין מיעוט, ולכל אחר שם, זה נדרש מן הקלא.

39 עיין בביאור תוס' ד"ה ולר"ע דאמר, ששם גם באהנו רש"י זה.

40 עיין בפנקסטשואיסי"ן שכתבנו. כן נראה, אבל אפשר לומר שרלה לומר שמלאנו שחולק, במה שתנא משנה.... ותו"ת.

41 כל כרת בידי שמים הוא. אז, לריך ביאור למה כופל את לשון שלו.

זרעו"– מדין כהונה הוא מחללו ולא שם ממזרים עליהם: **בואו ונצוה על עקיבא בן יוסף.** שמרבה ממזרים בישראל חנם: **שהוא אומר כל שאין לו ביאה בישראל.** הבא על אשה שאין לו בה היתר ביאה[42], הולד ממזר– אפי' אלמנה לכ"ג נמי:

ל.

חייבי עשה מצרי ואדומי. בתוך שלשה דורות, דכתיב (דברים כג), "דור שליש יבא להם"– דור שני לא, ולאו הבא מכלל עשה עשה[43]: **הניחא.** אי רבי ישבב האי "כל שאין לו היתר ביאה" דקאמר אליבא דר"ע לאו כללא כייל, אלא לאפוקי מדרבי סימאי לחודיה אתא, ואחייבי לאוין הוא דפליג, לאוסופי חייבי לאוין בכהונה. אבל, שוס חייבי עשה לא הוסיף: **שפיר.** מצינו למימר איכא בינייהו דשמעון התימני ור"ש בן מנסיא חייבי עשה: **אלא.** אי לאו אדרבי סימאי קאי, וטעמא דנפשיה קאמר בשם ר"ע שכל שאין לו היתר ביאה באשה זו הולד ממזר, מאי איכא למימר?: **בעולה לכ"ג.** שאין בה לאו דאלמנות וגירושין, אלא עשה ד"בתולה יקח" (ויקרא כא) –ולא בעולה. וא"ת יש כאן לאו דזונה? לא אשכחן תנא דאמר

---

42 כשון זה קלת מעניין. לכאו', היה נראה לומר שאיסור הוא דבר, אבל היתר אינו דבר. איסור הוא מצב שיש בו תולאה- דהיינו, איסור הוא שדבר גורם רע. אבל, לכאו', אין היתר כן, אלא היתר הוא כל שאינו איסור, הוא כל שאינו עושה דבר רע. אז, היה נראה לקרוא לו ליור שיש בו איסור, ולא ליור שאין בו היתר. ותחשב על זה.

43 יש להעיר שאם מקיים מצוות עשה במה שלא נושא אשה זה, כמענע מוכרח שיהיה לאו הבא מכלל עשה, שנמנע מלעשות דבר. אז, הערת רש"י הוא, באמת, הערה על מה שאומר גמ' שא"ע ביניהם, ולא אלו בדווקא. ויש לדון, שאולי כיול להיות עשה שבדרך כלל עוונן מעשה, ואם ישא אותה, לא יוכל לעשות אותו מעשה. ולריך לחשוב.

פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה אלא ר׳ אלעזר, ולית הלכתא כוותיה[44]; ואין זונה אלא הנבעלת לפסול לה; ובבעולה שלא כדרכה איירי, דאי כדרכה, תו ליכא קנס: **ומאי שנא.** האי עשה משאר עשה, דמודה ביה ר״ע[45]: **דהוה ליה עשה שאינו שוה בכל.** שאינו נוהג אלא בכ״ג[46], אבל עשה דמצרי ואדומי נוהג בכל הקהל: **הא נמי יש בה הויה.** המקדש אשה בימי נדותה[47] מקודשת[48]: **ולאפוקי מדר׳ נחוניא.**

---

44 לכאו׳, יש שני נקודות בזה. ראשון, לא מצאנו תנא שסובר כר״א, ואז מסתבר לומר ששמעון ושמעון לא סובריס כמותו. שני, אין הל׳ כמותו, ודוליס שיהיו שמעון ושמעון כהלכה.

45 מרש״י נראה שמקשה למה ר״ע מחלק. היה אפשר לומר שמק׳ מהי״ת לגמ׳ לומר שבזה הוא מודה ובאחריס הוא חולק, ולא להיפך. ותו״ת.

46 לשון רש״י קצת מעניין. כיון שגמ׳ אומר שאינו נוהג בכל, הייתי אומר מי שאינו נוהג. אז, היה לו לרש״י לומר: "שאינו נוהג בכל חוץ מכה״ג" או דבר אחר כעין זה. ויש לדון. (אגב זה, יש להוסיף נקודה על מה שהעלנו. העלנו במק״א שלא פשוט למה אין איסור בילה עם גר מצרי נחשב עבירה שאינה שוה בכל, שהרי מותר הוא לגר אחר. נראה שאולי הגדר הוא שכל מצווה שנאמר בו שהוא לכל חוץ מ... אינו מצווה שאינו שוה בכל, ורק אם נאמר שהוא רק ל... נחשב מצווה שאינה שוה בכל. איני יודע למה זה יהיה הגדר, אבל אולי זה יהיה הגדר. מה שיקרע איך נקרא יהיה, לכאו׳, כמה בני אדם חייבים, וחשיבות של בני אדם שחייבים ופטורים. ותחשב. אז, אולי לכן רש״י כאן מזכיר מי שחייב, כיון שאינו שוה בכל. ותחשב.)

47 יש לדון כ״כ אומר, "המקדש נדה."

48 היה אפשר לפרש שכוונת גמ׳ הוא שאולי לא תהיה נדה כשחייב לישא אותה (מסתבר שחיוב שלו ימשיך, ואף אם לא נשא אותה מיד, יתחייב לאחר זמן, ואז בעת תהיה לו מותרת לו אז), וזהו כוונה של "יש בה הוויה." אבל, לא לריך לזה, שמש״א רש״י נכון.

מתני׳, דמחייב תשלומין לבא על אחותו, ואע״פ שמתחייב כרת בביאתו, מפקא[49] מדר׳ נחוניא: **את יום הכפורים כשבת.** לפטור[50] המליק את הגדיש ביום הכפורים, כאילו הליקו בשבת: **מה שבת.** שהוא[51] מיתת ב״ד: **פטור מן התשלומין.** כלתנן במתני׳ גבי בא על בתו[52], ויליף לה מ״ולא יהיה אסון ענוש יענש״[53][54]: **אף יום הכפורים.** שהוא בכרת, חיוב נפש הוא זה[55] ופטור מן

---

49 יש להעיר שלשון גמ׳ הוא שהוא "לאפוקי" ממנו, והוא, לכאו׳, שהכיר בשיטת ר״נ, וכוון לומר שאינו נכון. לשון רש״י יכול לכלול גם אם לא ידע אותו כלל, אלא שנמלא שמשנה שלנו נגד שיטתו. ותתשב.

50 משמע שמשווה אותם במה שפוטרים. מלשון גמרא (ועיין בביאורים והערות שלנו על הגמרא) משמע שגם מדמה אותם במה שיש בהם חיוב מיתה. באמת, רש״י לקמן משמע נגד זה, כמו שנעורר שם.

51 רצה לומר, שמקבל עליו מיתת בית דין.

52 כמובן, שם לא תנן הכי גבי שבת, אלא תנן אותו יסוד, דהיי׳ שחיובי מיתת בית דין פוטרים מתשלומים.

53 עיין בביאורים שלנו על גמ׳, שבארנו לדדים איך לפרש דרשה של אביי. אולי מה שמביא רש״י שיש דרשה מזה משמע שסובר שלומדים דין משם, ולא לומדים דמיון משם. (גמ״א, הוא כדרשה שבתחי׳ יבמות, שממה שדין נאמר בקרא זה, ויש ג״ש, גם נוהג בקרא אחר. אבל, לא לומדים שואא דומה לדבר אחר, והרי לשניהם יהיה אותו דין. ותתשב.)

54 לריך עכ״ל לקמן, שיהון גמ׳ בכל המקומות. הסיכום של אותו סוגיה הוא: אינו פשוט.

55 עיין בהערות על גמ׳ במילים של הד״ה.

התשלומין: **אסון בידי אדם.** "ולא יהיה אסון," דמשתעי במיתת ב"ד, למימר דהיכא דליכא מיתת ב"ד משלם ממי ולדות: **אסון בידי שמים.** "וקרא אסון": **עיניס פחיס.** קול וחוס: **בידי שמים.** אם באים פורעניות[57] על האדם, גזירת המלך הוא: **חוץ מעיניס ופחיס.** שפעמים שבאין בפשיעה[58]: **בידי אדם ניתנו.** שלא מגזירת מלך:

כ:

דין ד' מיתות. עונש דוגמתם: **נופל מן הגג.** דומה לנסקל, שדוחפין אותו מבית הסקילה לארץ, דגבוה ד' קומות היה, כדאמרי' בגמר הדין (סנהדרין דף מה.): **חיה דורסתו.** אריי[59] מפילו לארץ, והורגו בדריסה[60]: **נחש מכישו.** והאדם שורפו: **נמסר למלכות.** והן מתיזין ראשו בסייף, כי כן דרך המומתין על ידיהן– וזו היא

---

56 אפשר שרש"י רק מסביר בתוך לשון הגמ' שלעיל, כשאמר דין של רנה"ק. ותו"ת.

57 נמלא, לכאו', שרק ברע הוא. עיין בתוס' שכ"ע שהוא "מאורעות."

58 ואדת אם כן לא יכול להמית א"ע באופן אחר. אולי אין הכי נמי, אין אדם יכול. גם אפשר שיכול לעשות כן בכוונה, ורק לא בפשיעה.

59 נראה שרש"י נקט אריה מפני שזה היה הליור של הגמרא בתוך שאלתו, שאמר, "... עבל אריא וגנבי..." גם יש לומר שנקט אותו לאותו סיבה שגמ' נקט אותו, והוא שהוא הזיק של חיות שהוא מלוי. ועי' בסועיה שג"כ אומר כן. אולי הוא אגב כן, אבל אם לא נאמר כן, נפק כלל שני. ותו"ת.

60 מלשון רש"י משמע שההפלה לארץ גופא הורג אותו.

מיתת סייף: **סרונכי.** לסכרא, והוא בגרון– מלנ"ט[61]: **מן האיש ההוא.** שהוא חייב מיתת ד"ר: **ושמתי אני את פני והכרתי.** למדנו שהכרת במקום מיתה וחילופה: **זר שאכל תרומה.** במזיד, הוא במיתה בידי שמים, ולא בכרת. כרת– הוא וזרעו נענשין[62], לכתיב (ויקרא כ) "ערירים יהיו": **לאביי פטור.** מתשלומין, דנפקא ליה "מאסון" בידי שמים, וכל אסון במשמע– בין במיתה, בין בכרת: **ולאביי פטור.** בתמיה– נהי נמי דמיתה בידי שמים פוטרת מתשלומין, אבל היכא דאכיל תרומה לגזילה, מי מיפטר?! הא כיון דאגבהה קניה, וחייב בתשלומין, ואפילו תישרף, ומתחייב בנפשו לא הוי עד דאכיל לה: **שתחב לו חבלו.** דלא אגבהה, ולא קניה, ולא מיחייב בתשלומין אלא בבליעתו, מתחייב דמי הניית מעיו, ולא דמי כולה; ובהיא שעתא, חיוב מיתה נמי איכא: **איבעי ליה לאהדורה.** וכי לא אהדרה, מההיא שעתא איהו מזיק לה, דראשון לאו מידי עבד, ולא נתחייב לכהן כלום[63]: **ואי דלא מצי לאהדורה אמאי חייב.** מיתה– אנוס הוא: **ע"י הדחק.** דאי נמי

---

61 לל"ע אם זה גרון או סם המולי.

62 קלת משמע שמיתת בניס הוא ענוש להם (ראה לומר, מחמת עבירה שלו, עוד שרע יקרה להם), ולא חלק מן הענוש שלו. זה יבאר למה לא נחשב שני עונשים (אבל, אין זה בעיה, שאולי הוא שני עונשים, וכאן יכול לבוא לו שני עונשים). ויש לדון.

63 לריך לבאר מה לנו במה שעשה הראשון. נראה שיש שני דרכיס לקרוא מה שאומר רש"י. הדרך הראשון הוא שמבאר שאין ראשון חייב על היזק שקרה בנתינתו לשם. הדרך השני הוא שמבאר למה אין הראשון חייב להיזק שבא על ידי שנשאר שם. היה נראה לומר כשני, ולבאר שרש"י אומר שעל היזק זה, שני חייב, ולא ראשון, שראשון רק נתן אותו במקום שהיה אפשר להוליא ממנו. אז, שני חייב, ואז אין מיתה פוטר אותו. ותחשב עוד.

להללה, ממאסה, ולא חזיא לבעליס. הלכך, מגזל לא גזלה[64]– אמאי קא מחייבת ליה בתשלומין– להנאת גרונו ומעיו[65]; ההיא שעתא חיוב מיתה איכא: **משקין של תרומה.** ולא תלחקה לשנויה בבית הבליעה, אלא מכיון שתחבה לתוך פיו, איממאסא לה, ולא מליה לאיחיובי משום גזילה דהא לא חזיא למידי, אלא להנייתא[66] גרונו ומעיו מיחייב– ומיתה ותשלומין באים כאחד: **וקרע שירלאים.** בשעה שבולעה; ואע"ג דמיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה, מיפטר; וסבירא ליה לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה פטור:

ליון על מימרא של רב חסדא:

שעקירה אורך הנחה היא. הלכך, אע"ג דחיוב ממון מקמי הנחה אתיא ליה, פטור, הואיל ובין עקירה והנחה אתיא ליה, מיתה ותשלומין באין כאחד, שעקירה

---

64 לריך ביאור למה רש"י מזכיר גנידה. מרש"י לעניל היה יולא שהסידה שהיה חייב ממון לפני כן אינו מחמת גנידה אלא מחמת היזק. אולי הוא רק לאו דווקא, כיון שהיה גמ' ן בו לעניל. אבל, כמובן, זה לחוק.

65 משמע שחייב על שניהם. ואם תאמר הרי שני זמנים הם, ואז איך אפשר שמיתה פוטר את שניהם. ויש לומר שחיוב מיתה ממשיך, שכל המעשה הוא מה שגורם חיוב מיתה. (אולי תלוי במעשה שגורם חיוב מיתה, ואולי זה קובע זמן לחיוב מיתה.) גם יש לומר ששני דברים אלו קרים בזמן אחד, שההנאה בא ממה שגרון נותן אותו לתוך המעיים. ותחשב. גם יש לומר שעל אחד ייפטר. דלא כליורים שלעניל, יכול לחייב על זה ועל זה. אז, יהיה נפקא מינא באחד מהם (איזה שהוא בזמן מכילה). ותחשב.

66 אגב, מלאנו בכמה מקומות שיו"ד בא במקום אל"ף, כמו כאן, וקלת לריך ביאור למה.

צורך הנחה היא,[67] ומההיא שעתא אתחלה לה מלאכה: **למי בעי גחין.** למטה מג׳ טפחים, ואכיל; ובליר מג׳ לאו הגבהה היא: **לא מצי לאהדורה.** משזרק את החץ, הלכך משעת עקירה סופו לקרוע לו שירלאין[68]: **הכא מצי מהדר ליה.** הלכך לא אמרי׳ משעת הגבהה אתחלה לה אכילה[69]: **המעביר סכין.** בידו בהליכה:

---

67 לא פשוט לי איך לקרוא לשון זה. לשון של רש״י הוא: " אע״ג דחיוב ממון מקמי הנחה אתיא ליה פעור הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה מיתה ותשלומין באין כאחד שעקירה...." היה נראה לקרוא אותו ככה: אף על גב דחיו בממון מקמי הנחה אתיא ליה, פעור, הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה מיתה, והוא שחיוב מיתה בא בין עקירה להנחה (לכאו׳, "בין" כאן רלה לומר שבא בגלל שניסס, אולי זה בפני עלמו וזה בפני עלמו, ואולי מפני שהס מעשה אחד.). אבל, אז, ההמשך קשה, שאומר, "ותשלומים באים כאחד." איכו היה רק מדבר על תשלומים, היה לו לומר "בא כאחד." ויש לדון, שמילת תלשומים הוא, לאיזה סיבה, מילה של רביס. אז, רלה לומר שתשלומים באים באותו זמן. גס אפשר שרש״י אומר שאף שחיוב ממון מקמי הנחה בתיה ליה, פעור הוא, הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה. לא לריך להיות בזמן הנחה, אלא רק בין עקירה להנחה. (לפי זה, מסתבר לומר שעקירה שבו דן גמ׳ הוא עקירה ממש, ולא הליכה.) אבל, אז המשך הרשי גס קשה, שהיה לו לומר, "ומיתה ותלשומים...," ולא רק להמשיך, "מיתה ותלשומים...." ולריך לחשוב על כל זה.

על כל פניס, מהמשך דברי רש״י, משמע שכוונת רש״י הוא לומר שחיוב מיתה מתחיל משעת עקירה.

68 לכאו׳, רש״י זה קשה להבין. הייתי אומר שמשעת עקירה (דהיינו אז משעת עקירה או משעת הליכה וקריעת שירלאים; אלא שרש״י לעיל (שכבר בחיוב ממון, ואומר שבא בין עקירה להנחה) משמע ש״עקירה" של גמ׳ שלנו הוא עקירה ממש), עומד הוא להיות מונח. אבל, רש״י לא אומר כן, אלא שמשעת עקירת החפץ, עומד להיות חייב ממון. לכאו׳, היה נראה לפרש שרש״י סובר שיש סיבה לפטור ככה: פשוט לגמ׳ שעקירה הוא חלק מן הגורם מיתה. אבל, לא סבר שהיה יחס די בין עקירה לקריעת שירלאים כדי לפטור. עכשיו מחדש שהוא אותו יחס- מה שעקירה מכרחת את הקריעה- שפוטר.

דיון על מימרת רבי אבין:

אבל, קשה, שאז מה שאומר רש"י גבי הגבהה ואכילה אינו קונטרס"ע כלל. אפשר שרק לריך ששני החיובים יהיה לחם אותו יחס, ולא חשוב איזה גורם איזה. אז, שם, כיון שחיוב מיתה בא שני, דיון שלו הוא אם יכול לומר שחיוב ממון מכריח את חיוב המיתה. אבל, אז, לא היה רש"י לריך לומר שעקירה מכרחת את ההיזק, והיה יכול לומר שההיזק מכרחת את ההנחה. יש לדון ל"ל אומר כן, לעשות שהקנערס"ע יותר טוב. (אולי הזכיר פעור הרלשון.) שוב ראיתי שמהר"ם שיף מביא שכיון שעקירה מכריח הנחה, שעת חיוב נחשב שעת עקירה. אז, לריך רש"י לפרש עדיין למה פעור, כיון שאינו חיוב ממון בשעת עקירה. (אז, נמלא חידוש גדול, והוא שעור לא לריכים הנחה, ואין זה זמן החיוב, אף שעקירה רק חייב מפני שהוא מכריח הנחה.) אז, רש"י מפרש שאף זה עומד. יש לדון אם זה מיחס אותם, או עושה שחייב ממון משעת זריקה. (לכאו', אם חייב ממון משעת זריקה הוא כבר דיון בב"ק.) ויש להעיר שלפי זה, יש כמה עניינים של גמי זה שלא מזכיר רש"י כלל, אלא רק מדלג עד האחרון ומפרש אותו, ולא מזכיר האחרים, אף שהם מחודשים. (עיין שם, שדחה פשט זה, ולא מפרש למה. אולי מחמת זה דחה אותו (שני שהוא דיחוי פשוט, שלא לריך לבאר).) שוב ראיתי שפירשתי פשט אחר בחרב אל הבדים, והוא שאולי כוונת רש"י הוא לומר שעקירה עושה שקיעת בגדים עומדים לקרות. אז, פעור על הממון, כיון שחייב כבר בשעת עקירה, שהוא אחר מזמני חיוב מיתה. (באמת, אולי חיוב מיתה גם אז, כיון שאף הוא עומד לקרות.) אז, כוונת רש"י הוא לבאר שהו א פעור כיון שהוא עומד. מה שאין כן גבי הגבהה אבל, אין חיוב מיתה בה בזמן שחיוב מיתה קורה אז עומד לקרות. (לכאו', ממה שאיבו היה עומד לקרות היה כמו ליור של י"א, לריך לומר שעומד מהני גם גבי מיתה. ותחשב.) ויש לדון בזה, שכיון שהגביה אותו, אף קודם שזרק אותו, נחשב שעקר אותו. ויש לדון, שהוא עור מונח בידו. ולא שבכמה ממהלכים אבו, לריך לדון איך לפרש מיליס של גמי עלמו, של "עקירה לורך הנחה."

69 לכאו', כוונת רש"י הוא לומר כלל שלדלנו בתוך ביאוריס שסולו נעשה מעשה אחד. אז, אותו מעשה מתחיל בהתחלת אחד. גם אפשר שכיון שמוכרח לקרות, נחשב שכבר קרה. לא משמע כן כל כך ממה שרש"י אומר לשון התחלה. איבו היה הכל תבוי בעמידתו, אז היה קורה עכשיו, ולא מתחיל. אבל, משמע שכוונתו לומר ששניהם מעשה אחד, ואותו מעשה נמשך. ותחשב.

הגונב כיס בשבת. הגביהו ברשות הבעלים ,והוציאו לרה"ר: **חייב.** בתשלומין, אף על פי שנהרג: **שכבר נתחייב בגניבה.** לשלם, להגבהה קונה בכל מקום, וקמה לה ברשותיה[70], אף להתחייב באונסים[71]: **היה מגרר ויוצא.** שלא הגביהו ברשות הבעלים, ולא קנאו אלא בהוצאה מרשות הבעלים– פטור, שאיסור שבת כו': **ואמאי.** כי הגביהו ברשות הבעלים וקנאו, אמאי חייב? נימא משעת הגבהה אתחלה לה הוצאה: **וכה"ג מי חייב.** משום שבת: **לכך.** להוציאו: **לא תימא בהגביהו ע"מ להצניעו אלא הגביהו ע"מ להוציאו.** ולקשיא לך: נימא הגבהה צורך הוצאה היא: **הכא במאי עסקינן כשעמד.** ועמידתו היא הנחה לעקירה ראשונה, ואין חיוב שבת באה לו ע"י עקירת חפץ הראשונה, אלא ע"י עקירת גופו, שעוקר עצמו אחר העמידה על מנת להוציא, ועקירת גופו כעקירת חפץ: **אורחיה הוא.** ואין עמידתו הנחה לבטל עקירה ראשונה ממלאכת שבת[72]:

---

70 לשון זה מעניין. משמע שכוונת רש"י לומר שהגבהה קונה בכל מקום, ולכן בא לרשות שלו, ולכן חייב. במילים אחרים, יש סיבה שהגבהה קונה כאן, ומה שהגבהה קונה עושה שנחשב ברשותו, וזה עושה חיוב אונסים. היה אפשר לומר להיפך, שהגבהה קונה כיון שיצו תמיד רשות שלו. כיון שהוא ברשות שלו, קנה, וקנין זה מחייב אותו באונסים. (אפשר שאין חילוק ביניהם, אלא בהשתשות של מילת "רשות." ותחשב על זה.)

71 איני יודע מהו ה"אף," שלכאו' אין דין אחר של "רשות." אפשר שאין דין אחר, אבל הו"א שוא קלת ברשותו, וזהו, ואינו ברשותו באופן חזק די לעשות סוס דין. ותחשב. גם יש לומר שהוא ברשותו די לתת לו חיוב של השבת גזילה.

72 לשון זה קלת מעניין, שאומר שאינו מספיק לבטל אותו ממלאכת שבת. היה נראה לחון למה אין העקירה הראשונה חלק מן המחייב. דרך הראשון הוא שאינו ממשיך. במילים אחרים, לא יכול לפעול כלום, כיון שכבר מונח אחר העקירה. עקירה הוא, בעיקר, שעושה שאין לו מקום, וכיון שנעשה לו מקום, ואינו שם מחמת העקירה, אין

לא:

פטור. מתשלומין, לאתי עליה חיוב שבת מחמת הגבהה ראשונה– שבה נקנה לו הכיס– ומיתה ותשלומין באין כאחד: **ניפלוג בדילה.** במגביה עצמו יכול לשנות בו חיוב ופטור: **אלא.** לא תוקמה כשעמד, ואפ"ה חיוב שבת דעקירה לאו מחמת עקירה ראשונה להגבהה אתיא ליה, אלא בעקירת גופו של פסיעה אחרונה כשיוצא מן הבית; ובן עזאי היא: **לאמר.** בפ"ק דשבת: **מהלך כעומד דמי.** ועקירת כל פסיעה הויא עקירה, והנחת הרגל היא הנחה. הלכך, קניה משעת הגבהה, וחיוב מיתה בפסיעה בתרייתא קא אתיא ליה: **אבל זורק מאי.** הגביהו וזרקו: **פטור.** מתשלומין, לאתיא ליה חיוב שבת ע"י חיוב הגבהה, דתו ליתא עקירה אחריתי[73]: **אין דרך הוצאה בכך.** ואין כאן חיוב שבת[74]:

העקירה כאן, ומסתבר, אז, שאינו יכול לעשות דיניס. גם אפשר שאין מלאכת שמיס כולל עקירה הנחה עקירה הנחה, אלא רק עקירה והנחה. (יש לדון למה. אולי במשכן רק עקרו פעם אחת. גם אפשר ששאר עקירות שבינתייס לא היו נלרכיס. ויש לדון, שעדיין קיו. ותחשב.) אז, אין החיוב אלא על עקירה והנחה שמיד אחריו.

נראה שרש"י משמע כלל שני, שאומר שבעל הוא ממלאכת שבת, ולא שבעל הוא מלהיות כאן, ועושה תולאות. ולריך לחשוב על כל חקירה זו.

73 רצה לומר, בהכרח הוא חלק מן המלאכה, כיון שאין עקירה אחרת. לריך ביאור למה לא הוכיח כן ממה שאין הנחה אחריו, ואז בוודאי הוא העקירה. ותחשב.

74 היה אפשר לדייק מן הגמרא שאף שאיסור מיתה פועל בלי חיוב מיתה, אינו פועל אס אינו כדרכו (אינו נחשב עוד איסור מיתה, אלא האיסור מאד נשתנה). אבל, נראה שאולי מדברי רש"י משמע נגד זה. אילו היה רש"י מפרש את הגמי כן, לא היה לו לנקוט "חיוב

הערות– רש"י

ליון גמ' על דריי' של גניבה בשבת:

ובמאי. איצטריך לאשמועינן דדרך הוצאה בכך: **אי בדברבי.** כיס גדול,[75] שיש בו משוי להגביהו[76]: **אורחיה הוא.** לגררו, ופשיטא דהוצאה[77] היא: לאו אורחיה הוא,

---

שבת." אז, קלת משמע ברש"י סובר שהחיי הוא רק במילים של המשנה, שמשמע שיש חיוב שבת ממש. אז, משנה מחדש שני דברים- מחדש דין פעור ומחדש דין חיוב. ותחשב.

גם היה אפשר לומר שמשנה זו חולק על היקש של תנא דבי חזקיה (שתוס' אומר שיש חולק).

75 לריכים לתת בזה קומי"ה. בלי הקומי"ה, אומר שאנחנו מדברים על כלי גדול שקשה ליטא. לכאו', קשה, אז, למה רש"י מזכיר מה שהוא גדול ומה שקשה ליטא אותו. רק לריכים להזכיר שקשה ליטא אותו, שזהו גדולתו. ויש לדון, שאולי מפרש מילת "דברבי." יותר נראה לתת בו קומי"ה, שאז רש"י מפרש מילת דברבי ראשון, ושוב ממשיך לפרש השיעור שלו. ותו"ת.

76 יש לדון אם כוונת רש"י לומר שיש בו משא שלריך להגביה או שיש בו משא עד כדי שלריך להגביה אותו (כלומר, לכוון על הגבהתו). לכאו', השני דחוק במילים (כיון ש"להגביה" לא משמע שלריך לכוון להגביה), אבל גם הראשון דחוק במילים, כיון שכל משא הוא משא להגביה. אפשר ברש"י מפרש לנו שיש כלים שהם גדולים עד שקשה ליטא אותם, וקשה גם לגרר אותם. אלו, אולי, אינם ככלים גדולים, שכיון שכין כך וכין כך קשה הוא, איננו אורחיה לגרר יותר משאורחיה ליטא אותם. אבל, יש לדון, ראשון מפני שאז היה לו לגמי לדון עליהם, ושני מפני שעדיין פשוט שאורחיה לגרר אותם, שרק אין מעלה לזה, אבל אין חסרון. לריך לומר, לתי לשני, שתמיד יש חסרון בגרירה, ולריך מעלה לדחות את זה. נראה שהחסרון הוא שמזיק את תחתית הכלי. ותשחב.

77 אם הייתי יודעים, הייתי עוונן שיש לחקור למה לא חיב על מלאכה שיש בו שינוי, אם הוא מפני שאינו אותו מלאכה (הוא מעשה אחרת, מחמת השינוי) אבל אם הוא אותו מלאכה, אאא שיש בו פעור. (בשבת, קל לדון בזה, שיש לדון אם זה עושה שאינו דומה

הערות– רש"י

ואמאי חייב משום שבת?: **איסור גניבה ליכא.** דמשיכה בלא הגבהה קס"ל דלא קניא[78] בדה"כ: **לרשות היחיד.** לרשותו, שהיתה חצירו סמוכה לחצר הבעלים[79]:

לשל משכן, או שיש פטור מסיבה אחרת. אף בלי זה, יש לדון אם משנה שם של המעשה, אם הוא קרק' חשוב די לעשות שיש למעשה שם אחרת או שיש למעשה אותו שם, אלא שלא חייב מפני קרק' זו. ותחשב על זה.

אם הייתי יותר ישיבים, הייתי אומר שלשון רש"י כאן משמע שאם יש בו שינוי אינו הולאה, שמשמע כלל לאשון, ולא כלל שני. כמובן, אין הדיוק כל כך חזק, שיש לומר שכוונת רש"י הוא להולאה שמחייב בשבת, ורק אמר "הולאה," כיון שפשוט על איזה סוג הולאה מדבר. ותו"ת.

78 ממה שרש"י אומר לשון קנין סתם, ולא באר שהוא קנין לענין גנידה, משמע כרילב"א שבתוס', ולא כר"י. ויש לדחות.

79 נראה שרש"י בא לתרץ מה שיש להקשות על גמ' זה. היה אשפר להקשות למה לא אומרים שגירר אותו וילא, והביא אותו לרשות הרבים ומשם לביתו. (אינו מוזר שיקרה, שמסתבר לו להוציא אותו לרשות הרבים אם אין ביתו דבוק לבית חברו ומי יגנב ממי שהוא כל כך קרוב לו, שפשוט שיחשבו שהוא הגנב), ומסתבר שיביא אותו לביתו. אני רק לא יודע איזה הנחה יצטרך ברשות הרבים עד שנחשב נח, אם צריך שיניח אותו ממש או אם אף גרירה מהני. רק אם נאמר כלל שני נוכל לומר שפיור זה מצוי מאד. אבל, אף לכל ראשון, אולי הוא מצוי די.) הרי, עובר על שני איסורים של שבת, על הולאה ועל הכנסה. רק קונה אותו כשמגיע לרשות היחיד. באותו זמן, חייב משום הכנסה. אז, קשה למה לא מפרשים את המשנה ככה.

על זה רש"י אומר שמוכרח שרשות היחיד שלו קרוב לרשות של הגזלן. אז, אין לחייב אותו משום הכנסה, שאין רשות הרבים בין זה לזה.

חרב אל הבדים– אלו נערות

הערות– רש"י

לידי רה"ר. סמוך לבתיס, שנותנין להלן מן הבתיס לאבנים ומכשולין להרחיק חיכוך העגלות, ומאותן חיפופי ולפניס קרי לידי רה"ר[80]: פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן בעירובין בפרק כל גגות: **דהא לא שביתי רבים.** והוי ליה כסימטא, לתיקון בה[81] משיכה: **רב אשי אמר.** מגרר ויולא דקאמר פטור לעולם ברשות הרבים[82], ודקשיא לך איסור גזיבה ליכא: **כגון שלילף ידו.** השניה לפחות משלשה סמוך לקרקע, ובידו אחת גיררה, ונפלה לתוך חברתה, וידו קניא ליה: **כדרבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה.** לענין הנחת שבת, כמקום ארבעה על ארבעה. וכי היכי דלענין שבת חשוב מקום, לענין מיקנא נמי חשוב מקום– למיקני כאילו הגביהה למעלה משלשה. ומיהו, ברשות היחיד לא אגבהה, דתיקני ליה מקמי דליתי חיוב

ואם תאמר מהיכי תיתי זה כרש"י. ויש לומר שכשון מגרר ויולא משמע שרק גרר והוליא אותו, ולא גרר אותו יותר. אף שכשון "יולא" משמע כן, יש להעיר שכפל הכשון היה עוד מאד לפי פשט זה. ותחשב. בי"כ ובי"כ, קלת קשה לזה כ"ל פירש"י איך ידע כן.

80 עיין שם בעירובין, שאין זה אותו ליור. אבל, יותר מזה, עיין בשבת (ו.), שמאותו גמ' יולא שאין זה רשות הרבים שבו יש מחלקת בין רבי אליעזר בן יעקב לרבנן, אלא שם אף רבי אליעזר בן יעקב יודה. נראה שכריך לומר שיש מיניס חלוקיס של חיפופיס. בשבת (שם) פי' רשי בביאור חיפופי: "מועלים יתדות קטנות לפני הכותל שיחופו שם עגלות וקרונות ולא יחופו בכותל." כאן, פרש"י: "נותנין להלן מן הבתיס לאבנים ומכשולין." אף שבשניהס, לפי רש"י, יש אותו סיבה, אולי גמ' בשבת מדבר על מכשולים יותר גדולים. עדיין, קלת קשה מהיכי תיתי לרשי לחלק בין מיניס של מכשולים, ולמה לא יעשה דבר הפשוט, ויגיד לנו מה שאומר גמ' בעירובין. ותחשב על זה.

81 משמע שמשיכה קונה מדרבנן. עיין בביאורים שלנו על הגמ' (למעה) שלנינו בזה.

82 רלה לומר, לרשות הרבים.

שבת עליה, ובילתה לרה"ר וקנייתה בלין כלחד, ולהכי משני כשלילף, ללא תיהוי הגבהה ברשות היחיל, כלקתני מגרר ויולא[83]: **רב לחלא מתני הכי.** כלאמרן– למשיכה ברשות הרבים לא קני, ומוקים לה כשלילף ילו וקיבלה לתוכה[84]:

ליון גמ' לילפה משיכה קונה:

היה מושכו. בגונב בהמה ברשות בעלים קלי, בפרק מרובה: **ומת.** השור: **ברשות הבעלים פטור.** הגנב מלשלם כלום, ולא קני להתחייב באונסין: **הגביהו.** לפי' ברשות הבעלים: **הא הוליאו.** כל היכא לאפקיה[85], ולפי' לרה"ר:

---

83 לא פשוט מה מכוון לעשות כשאומר קטע זה. ותו"ת.

84 יש לדון למה לא מזכיר תי' ראשון, לומר שמוקים אותו כן. נראה שרש"י סובר שמחלקת של שני הלשונות בגמ' הוא רק על תי' שני (מה לאמר רב אשי).

85 באחרנו במק"א שיש שני דרכים לפרש ראייתת גמ':

- משמע שרק פעור אם נשאר שם, אבל לא אם יצא, לאיזה מקום שייצא.
- בליור סתם, מוציא אותו לרשות הרבים מן האבל. אז, כשנשאר בו, ממעט ליור זה. ונמצא שבליור זה קונה.

לשון רש"י משמע כראשון.

סוגיית מלקות וממון:

אלו הן הלוקין. אם התרו בהן: **וקיימא לן דאין לוקה ומשלם.** דנפקא לן לקמן מ"כדי רשעתו"– משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות.:

לב.

מתני' באחותו נערה. דאיכא קנס, וסבירא ליה דממונא משלם ולא לקי; והיא דמכות בבוגרת דאין לה קנס: **בושת ופגם.** דגבי קנס הוא דבעינן נערה, אבל בושת ממונא הוא: **ופגם.** כאילו היא שפחה נמכרת בשוק– כמה פיחתה מדמיה להשיאה לעבד שיש לרבו קורת רוח היימנו, כדלקמן (דף מ:); והא בבוגרת נמי איתא: **בשוטה.** שאין לה בושת, ודמיס למכור בשוק נמי אין לה[86]: **והא איכא לערא.** דהכי תנן במתניתין: המפתה נותן בושת ופגם וקנס. מוסיף עליו האונס שנותן את הנער: **במפותה.** דאין לה נער, כדאמרי' לקמן בפירקין (ל' לט:): פקחות שבהן אומרות מפותה אין לה נער: **ביתומה.** שקנסה ובושתה ופגמה שלה: **ומפותה.** כיון שהכל שלה, אין כאן חיוב ממון, דהא עבדא מדעתה, ואחולי אחלה גביה: שוטה לא גרסי', דבפקחת נמי אין שום חיוב ממון במפותה יתומה[87]: **קסבר**

---

86 לריך ביאור למה לא רק אומר, "שאין לה בושת ודמיס."

87 לכאו', לא רק אין לורך, אלא לא יכול להיות במפותה יתומה שוטה, שאף שהחיוב בא לה, כיון שהיא שוטה, לא יכולה למחול, שאינה בת דעת. אז, יחייב לה קנס פיתוי. ונראה שמוסיף גם בוגרת. אז, אין חיוב קנס, כיון שהיא בוגרת, ואין חיוב בושת ופגם, כיון שהיא שוטה, ואין חיוב לערא, כיון שהיא מפותה.

עולא. דלוקי מתני׳ דמכות בבוגרת, ולא לוקמה למתני׳ דהכא בשלא התרו בו, שמעת מינה אפי׳ לתרו ביה נמי– ממונא משלם, ולא לקי: **חובל בחבירו.** איכא מלקות ד״לא יוסיף״ (דברים כה), וממונא משלם, כדכתיב (שמות כא) ״שבתו יתן,״ ואפילו לתרו ביה נמי מרבי ליה לקמן בשמעתין בהדיא לתשלומין: **מה לחובל בחבירו.** דין הוא לילון בממון, שהוא חמור ממלקות, שכן יש בו חומר אחר: **שחייב בחמשה דברים.** נזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת: **ואי ממונא לקולא הוא.** ולא״ת ממון קל מן המלקות, ואין זו תשובה שהשבנו, דכ״ש בעלמא: מה זה שחמור להתחייב בחמשה דברים נדון בקלה שבשני חיובין שבהן, ק״ו לשאר חייבי ממון הקלין שילונו בממון הקל. איכא למיפרך מה לחובל בחבירו שכן הותר מכללו בב״ד, דניתן רשות לב״ד להלקותו. תאמר בשאר חייבי ממון, כגון קנס דאונס ומפתה, שלא הותרו מכללן בב״ד[88]: **אלא גמר מעלים זוממים.** במה מצינו: **דאיכא ממון.** ד״כאשר זמם[89]״: **ומלקות.** ד״לא תענה״: **ממונא משלם.** לקמן יליף לה בשמעתין: **שכן אין לריכין התראה.** ונענשין במיתה או במלקות או בממון, ודין הוא שילונו בחמורה כי איכא תרתי: **ואי ממונא קולא הוא.** אשכחן בהן לד הקל,

---

נראה שלד זה מבאר שלא חייבת מלקות אם יהיה חיוב ממון אלא שמוחלת עליו. עיין בדיאורים שלנו על הגמ׳, ששם הערנו כן, ושם הרחבנו קצת.

88 כנראה, סובר רש״י שלריכים לדון בקנס. לריך ביאור למה לא דן בחיוב המלקות שיש כאן (כמו ממזרת או אחותו). ותו״ת.

89 לכאו׳, גם הממון בא מאזהרת "לא תענה," שכל "כאשר זמם" בא משם, כמו שנראה מגמ׳ במכות (7:), וכמו שפשוט מן הסברה (שריך אזהרה) (אם לא שנאמר שמה הם לא נתנו אזהרה....), נראה שרש״י רק מזכיר את המקור. ותחשב על זה.

ודין הוא שילונו בקלה: **שכן לא עשו מעשה.** אלא בדיבורא בעלמא מיענשי: **מתרוייהו.** כי פרכת: מה לחובל בחבירו שכן חייב בחמשה דברים, עדים זוממין יוכיחו; מה לעדים זוממין שכן אין צריכין התראה, חובל יוכיח; וחזר הדין:

לב:

תחת תחת גמר. וגזירה שוה מופנה היא, ולמדין ואין משיבין: **אפי׳ תימא.** ההיא למכות באחותו נערה, וכשהתרו בו, לאיכא ממון ומלקות, ואשמעינן דלקי ולא משלם, ומתניתין דכתובות בשלא התרו בו דליכא מלקות: **וסמיך ליה ארבעים יכנו.** דהיכא דאיכא שתי רשעיות, ניעבד ביה הכאה: **בפירוש ריבתה.** לקמיה מפרש היכא: **שלא השם המביאו לידי מכות כו׳.** המקרא המביאו לידי מלקות אינו מביאו לתשלומין. מלקות מ״לא תענה״; תשלומין מ״כאשר זמם,״ וכיון דשני שמות הן, חייב על שניהם: **נימא כל הלוקה אינו משלם.** ונידייניה במלקות; מאי שנא ממון דפשיטא להו[90]?: **יד ביד.** דסמיך ליה ״לא תחוס עינך נפש בנפש וגו׳״: **כן ינתן.** ״כאשר יתן מום באדם וגו׳״: **מאי טעמא לא אמר כעולא.** דגמר גזירה

---

90 כשון זה קלת קשה. לכאו׳, אין הקושיה למה פשוט להו כן, אלא למה הוא כן, שיהיה להיפך. אף אם היה מסופק בו, יהיה קושיה. ותחשב. נראה שלא קשה לו לומר שפסוק נכתב גבי חסימה, ואין לומדים ממנו, שחובל בחברו הוא קל או חמור. אבל, עדיין קשה למה פשוט מה קורה לו, שאין לנו שום מקור. ותחשב.

יש לדון בזה. אף שמסברה נראה שלא נוכל ללמוד מכאן, הרי לומדים מלקות מכאן, שאין מקור אחר בתורה שלוקים על לאו. איני יודע מהו ה"לריך לומר..." כאן חוץ מ"לריך לחשוב...."

שוה לעונשו ממון, ולא מלקות, לכל חייבי ממון ומלקות[91]: **אם כן.** לפטרת בא על אחותו ממלקות, בטלת לאו שבה, שעונש לאו במלקות:

לג.

ופרכינן הובל בחבירו לעל כרחך בממון נילון תקשי בטלת לאו דלא יוסיף פן יוסיף שהוא לזהרה למכה את חבירו: והיה אם בן הכות. במסכת מכות (דף ב:) מוקמינן לה בעדים זוממין: **אלא.** על כרחך, כיון דרבייה קרא לתשלומין, איכא לאוקמא לעונש מלקות דלאו דידיה במעידין אנו את איש פלוני כהן שהוא בן גרושה, דליכא לאוקמי "כאשר זמם," ולומר– יהא הוא בן גרושה תחתיו, אלא סופג את האדבעים; והכי תנן במסכת מכות. וחובל בחבירו נמי מוקמינן ליה בשאין בה שוה פרוטה בכל חמשה דברים שבה[92], כגון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו, וריפוי לא הולרך, ולא נער היה בה, ובשוטה שאין לה[93] בושת, והכא נמי באחותו מלית לאוקמי מלקות דידה בבוגרת, אבל נערה לישלם ולא לילקי, הואיל וריבתה גזירה שוה ד"תחת" "תחת" לתשלומין: **לכלאביי.** בשילהי פירקין, דפרכינן: ואימא המשים אמר רחמנא מכל מילי, ושני אביי המשים כסף נתחלשו

---

91 משמע שאומר כן בכל דבר, ולא רק כאן. תוס' חולק על זה.

92 יש לדון אם מלרפים זה לזה, לעשות שבין הכל פיחת אותו פרוטה, ואז חייב, או לא מלרפים, ודנים על כל חיוב בפני עלמו, ואם לא שוה לפרוטה, לא חייב עליו. ותחשב. (יש לדון אם לשון רש"י משמע כלל אחד משניים אלו או לא.)

93 שינה מלשון זכר לנשון נקבה, שהתחיל ואמר, "שלא פיחתו," וממשיך ואומר, "אין לה בושת."

תחת קנס העינוי, אבל בושת ופגם, שהוא[94] בשאר חובלים, לא כלל כאן: **השוכב עמה.** קרא יתירא הוא לדרשה; נימא "ונתן לאבי הנערה חמשים כסף": **מכלל דבושת ופגם.** דלאו מחמת הנאת שכיבה נינהו, שהרי יצנן בשאר חובלים, לא כיילינהו בגווייהו דהני: **רבי אלעזר אומר עדים זוממין דממונא משלמי ולא לקו.** לא לריכי קרא, דסברא היא, דמלקות לא שייך בהו[95]: **ללאו בני התראה נינהו.** קודם עדות[96], כדמפ' רבא ואזיל. הלכך, אי איכא למענשינהו, לא תענשינהו אלא ממון, דאין עונש הגוף בלא התראה; ואע"ג דגבי בן גרושה ובן חלוצה ענשינן להו מלקות בלא התראה, התם גזירת הכתוב, דאשכחן בהו מלקות בהדיא– "והיה אם בן הכות"– ומוקמינן לקרא במידי דלא מצית למענשינהו מ"כאשר זמם," אבל היכא דמצית למיעבד בהו הזמה, לא שייך בהו מלקות: **תדע.** שאי אפשר להתרות בהם: **מעיקרא.** יום או שעה קודם שיעידו העדות: **אמרי אינשתלין.** שכחנו ההתראה; הרי שבטלה ההתראה: **פרשי ולא מסהדי.** אפילו אמת– "הואיל ואנו

---

94 רבה לומר, שהם בשאר חיובים (בלשון רביס).

95 יש לדון איך לקרוא, אם רבה לומר שסברה הוא שאין מקבל ממון ולא מלקות, שהרי אין מלקות שייך בו, או שסברה הוא שאין מלקות שייך בו, כמו שאומר גמ', כיון שאין התראה שייך בו. ותאשב.

96 איני יודע מה מכוון רש"י לומר בזה. איננו בני התראה כלל, כמו שמפרש גמ'; וגמ' דן למה איננו בני התראה אחרי עדות. ותאשב על זה. נראה שרש"י סובר שלשון "איננו...." משמע שיש בעניה המיוחדת להם; אז, אומר שזה רק קודם העדות, שהבעיה עם התראה לאחריו נמצא בכל מקום.

חשודים בעיניכם, מה לנו ולגלרה?"[97]: **לבסוף.** לאחר שהעילו: **מאי להוה הוה.** לכיון שהגיל, אינו חוזר ומגיל, ואינן יכולין לחזור[98]: **וניתרי בהו בתוך כדי דבור.** לאחר שהעילו, לתוך כדי דבור כדבור דמי, ויכולים לחזור: **תוך כדי דבור.** כדי שאילת שלום: **ונרמז רמוזי.** בשעת העלות, נרמוז להם רמזים על ההתרלה להזכירם, ובלשון רך, שלא יקפידו[99]: **לאו מילתא היא דאמרי.** שיהו עדים זוממין לריכין התרלה: ה"ג דאינהו בעו למיקטל בלא התרלה, ואינהו בעו התרלה?! כו': **כאשר זמם.** והם זממו להרוג את זה בעדותן שלא היה ולא נברא, ולא התרו בו ההתרלה שהעילו עליה: **אלא מעתה.** דהאי דלא בעו התרלה משום "כאשר זמם" הוא, מלקות של זוממי עדות בן גרושה ובן חלולה: **דלאו מכאשר זמם אתי.** עונש דילהו, שהרי לא זממו להלקותו, אלא לחללו: **משפט השוה.** וכיון דרוב זוממין לאו

---

97 לכאו', רלה לומר שהם מתרגזים קלת על בית דין, ולכן לא מעידים להם. קלת יש לדון למה לא מבינים שני בני אדם שלא קשורים לבית דין. אז, לא ימנעו מלהעיד מחמת רגזות שלהם. ותתשב על זה.

98 משמע שהתרלה שעושין שאדם יעשה מעשה, ויחזור מעבירה, נחשב התרלה, אף שאינו על מעשה, ואף שאינו על העבירה, אלא על תיקון העבירה. לולי רש"י, היה אפשר לומר שזה- מאי להוה הוה- הוא הקושיה.

וא"ת מוכרח כרש"י מקושייתו גמ' מתוכ"ל. ויש לדון, שעדיין, אז, ההתרלה הוא "בשעת" העבירה. ותתשב. זה תלוי בלומדות של "תוך כדי דיבור כדיבור," אם מחדשים שנחשב להיות בלותו זמן, או שרק מחדשים שאז יכול לחזור בו. ותתשב.

99 יש לדון אם מילים אלו "שלא יקפידו," בא לבאר למה אין זה בעיה או למה נעשה אותו בלשון רך. ותו"ת.

בני התרלה[100] נינהו, הני נמי לא בעו התרלה: **במלות שבמיתה.** שמתכוין היה להורגו: **הכתוב מדבר.** דכתיב, "אם אסון יהיה," שמתה האשה, "ונתת נפש," ואע"פ שלא נתכוון אלא להבירו; ואשמעינן– נתכוון להרוג את זה, והרג את זה, חייב: **אי דלא אתרו ביה.** "אם תמיתנו, תהרג": **לדבר חמור.** מיתה: **הוי מותרה לדבר הקל.** שאם יכנו ולא ימות, יצקה, ואפילו הכי אמר רחמנא דכי אין שם חיוב מיתה, יענש דמי ולדות, ואף על גב דאיכא התרלה למלקות; אלמא, משלם ואינו לוקה:

לג:

נגדוה. יסורין: **ולא שני לך כו'.** יסורי המלכות הכאה שאין לה קצבה היא, אבל מלקות יש לה קצבה– ארבעים: **הניחא לרבנן דאמרי.** בסנהדרין, באלו הן הנשרפים (עט.): נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב, והאי "ונתת נפש" ממש קאמר, אית לן למידק ואוקמי קרא בשהתרו בו, ולמילף דאע"ג דאיכא התרלה, יענש ממון כשאין שם מיתה: **אלא לרבי דאמר.** התם נתכוון להרוג את זה והרג את זה, אינו נהרג, אלא משלם דמי האשה ליורשיה; אם כן, אפשר לאוקמי קרא בשלא התרו בו ומשום הכי כי אין אסון משלם דמי ולדות, וכי יש אסון משלם דמי אשה; אבל אתרו ביה אימא לך לוקה ואינו משלם: **מאי איכא למימר.** מהיכא תיתי חובל בחבירו לתשלומין, ואף כשהתרו בו?: **על משענתו.** כדמתרגמינן: "על בוריו," ששב לכחו ולאיתנו הראשון: **אלא מאמר שחובשין אותו.** לא נאמר מקרא זה אלא לאמדך דהיכא דהכהו ולא מת, ונפל למשכב, יחבשו את המכה ההוא

---

100 נמצא שקורא למה שאומר אביי בשם של "לאו בני התרלה." אז, יש לומר שלזה כיוון רבי אליעזר בגמ', וכמו שכתבנו בהערות שלנו על הגמ'.

בבית האסורין עד שנראה אם יקוס והתהלך בחוץ– אז, "ונקה המכה." מכלל לעד השתא לא ילא מילי בית דין אלא נחבש: **ואי מיית קטלינן ליה.** כיון דאמרת חובשין מכלל דאי מיית ניזק קטלינן ליה להאי, דאי לאו לקטלא, למאי חבשינן ליה?: **לדבר חמור.** מיתה: **לדבר הקל.** מלקות ד"לא יוסיף" דחובל, ולא מת[101]: **ואמר רחמנא.** להיכא דלא מת, דאיכא ממון ומלקות, נילון בממון, דכתיב "שבתו יתן": **ממאי.** דהאי "והכה איש את רעהו" במזיד קא משתעי, והאי "ונקה" דילפינן מיניה חבישה ונקה מקטלא קאמר, דתשמע מינה דאי מיית קטלינן ליה, ועל כרחין, בהתרו בו: **דלמא בשוגג.** משתעי, ולא התרו בו, וחבישה לאו לקטלא, ונקה[102] נמי לאו לקטלא, אלא מגלות דערי מקלט, וחבישה דילפינן מינה לגלות קאמר, ומשום הכי כי נקה מגלות ישלם ממון. אבל היכא דאתרו ביה אימא לך דכי לא מיית לוקה ואינו משלם: ריש לקיש מהדר אשינויא דרומיא דרמינן בריש שמעתין– מתני' דמכות אדכתובות: **הא מני.** מתניתין דקתני: בא על אחותו, נותן קנס– ר"מ היא, דאמר לעיל לוקה ומשלם, שלא השם מביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומין: **אפי' בתו נמי.** דמיקטיל עלה ליתלם, דהא לא סבירא ליה לר"מ לפטור משום דרבה מיניה; ואמאי תנן מתני' הבא על בתו פטור מן הקנס?: **וטבח בשבת.** איכא חיוב מיתה, וכן לעבודת כוכבים: **שור הנסקל.** לקמן פריך– הא לא שוה מידי?: **בטובח על ידי אחר.** הגנב טוה לשלוחו לשחוט: **וכי.** שליח חוטא ושולח מתחייב קנס דארבעה וחמשה?! והא קיימא לן בקדושין (מב:) אין שליח

101 לשון רש"י קלת מוזר, דלה לומר שמקבל מלקות, ולא מת, אבל לשון שלו קלת קשה כיון לומר נו"ן לנגד ואר"ב. ותו"ת.

102 באמת, דלה לומר "וונקה," שמביא קרא שהוא "ונקה."

לדבר עבירה!: מכירה אי אפשר אלא ע״י אחר, שהלוקח לוקחו ממנו: **תחת השור.** מאי למכתב ״ישלם בשור״: **עבד איהו לא מיחייב.** דהא מיקטיל[103]: **לאו משום דלא מיחייב הוא.** דחיובא רמיא עליה, אלא משום דקס ליה בדרבה מיניה:

לד.

רבי שמעון. בפרק מרובה, ובכסוי הדם, ובאותו ואת בנו[104]: **התינח עבודת כוכבים.** דזבחי מתים אסורים, וכן שור הנסקל, דמשנגמר דינו אסור בהנאה, כדאמרינן בב״ק (דף מא.) ובפסחים (דף כב:): ממשמע שנאמר ״סקול יסקל״ איני יודע שהוא נבילה, ונבילה כו׳: **בשוגג יאכל.** אפי׳ בו ביום: **במזיד לא יאכל.** הוא לעולם, אבל אחרים ישראלים אוכלים: **ר׳ יהודה אומר בשוגג יאכל.** הוא למולאי שבת, ולא בו ביום, דקנסינן שוגג אטו מזיד: **במזיד לא יאכל.** הוא עולמית אלא אחרים: בדרבי יוחנן הסנדלר גרסינן יאכל[105]: **לאחרים.** לישראל: **לא לו ולא לאחרים.** ישראל[106], אבל מוכרו ונותנו לעובדי כוכבים: **מ״ט דר׳ יוחנן הסנדלר.** דאמר מעשה שבת אסורין באכילה: **יכול אפילו בשוגג.** תאסר באכילה– אם שגג

---

103 משמע שהוא חיוב שפוטר אותו, ולא האיסור.

104 מן הדמיון ל״פרק מרובה,״ נראה שלא מכוון לומר הענין אלא מכוון לומר הפרק שבו נמצא (ואלו הם פרקים במסכת חולין).

105 במקום אחר הענינו אם לקרוא ״ייאכל״ או ״יאוכל.״ אולי מה שכ׳ רש״י שייך לזה, אבל איני יודע איך שייך. ותתשב.

106 לריך בירור למה רש״י פי׳ את זה כ״כ הרבה פעמים.

בביטול, שלא ידע שהוא שבת[107]: **מחלליה וגו'**. היכא דאיכא חיוב מיתה, אסירי באכילה כי קודש[108]: **במזיד אמרתי**. שהוא אסור כקודש, דהא גבי חיוב מיתה כתיב, ולא בשוגג: **מעשה שבת**. במזיד אסורין מן התורה באכילה כו' יוחנן הסנדלר: **מ"ט דרבנן**. דפליגי אדרבי מאיר ופטרי מקנס ארבעה וחמשה, הואיל ובטובח על ידי אחר אוקימתא– הא שחיטה דאויה היא מדאורייתא!: **אשאלא**. אעבודת כוכבים ואשור הנסקל: **כיון דשחט ביה פורתא איתסר ליה**. דאמר מר (חולין דף מ.): היתה בהמת חבירו רבולה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד, אסרה: **לאו דמריה קא טבח**. דהא איתסרא עליה, והיובא דתשלומי ארבעה וחמשה "טביחה" כתיב בהו, ועד גמר שחיטה לא מיחייב, ומקמי דמטי גמר שחיטה איתסרא בהנאה על בעליה, ומההיא שעתא אפסדה מיניה, דאי איתא לא הדרא בעינא, ולאו דמריה היא: **דאומר בגמר זביחה הוא עובדה**. לעבודת כוכבים; אינו עובד לעבודת כוכבים עד גמר זביחה: פלוגתא דר' יעקב בבבא קמא: **החזירו שומר לבעליו מוחזר**. דאמר ליה: תורא אשלמתא[109] לי; תורא אשלימית לך: **כממון דמי**. והאי נמי, אע"ג דלא שוי מידי, גורס לממון הוא, דכי ליתא, בעי לשלומי ליה תורא מעליא: דר' שמעון בבבא קמא בפרק מרובה: קדשים שחייב באחריותן משלם ארבעה וחמשה, משום דגורס לממון הוא, ואע"ג

---

107 לכאו', זה רק מין אחד של שוגג, ויש מינים אחרים. יש לדון למה נקט זה (למה צריך לפרש).

108 אגב, קלת קשה למה לא אומרים שצריך גם התראה.

109 לשון השלמה זה מעניין, שלא השליש לו, אלא השכיר לו.

להקדש לאו ממון בעלים הוא, ובהקדש לא שייך קנס, ד"רעהו" כתיב: "רבה" גרסינן בכולהו; ותדע, מדאמר לקמן: א"ל רב פפא לאביי לרבה דאמר חילוש הוא כו'; ואם איתא ד"רבא" גרסינן, הא רב פפא תלמידו של רבא היה, כדאמר לקמן: אמר ליה רב פפא לרבא הי מכה; מאי שנא דשבקיה לרבא ולא שיילה [לתרוצי שמעתיה], ושיילה לאביי [שמעתא דרבא]? אלא "רבה" גרסינן, ורב פפא לא היה בימיו, ושייל לאביי שהיה תלמידו של רבה[110]:

לד:

רבה אמר לעולם בטובת בעלמו ור' מאיר. בעלמא, בתשלומי ממון, ליתא ליה מת ומשלם; והכא תשלומי ארבעה וחמשה קנס הם, וכל משפט קנס חילוש הוא. הלכך, אע"ג דמיקטיל נמי, לא מיפטר מיניה. ולקמן פריך לרבה אליבא דרבי מאיר, קשיא בתו, דמתניתין נמי קנס הוא, וקא פטר ליה אבתו: **היה גדי גנוב לו.** גנב גדי בחול, ונתחייב הקרן, וטבחו בשבת, דלא אתי עליה חיובא דממון באיסור שבת אלא חיוב קנס: **חייב.** ד' וה', דקנס חילוש הוא; ורבה סבירא ליה כרבי מאיר: **גנב וטבח בשבת.** לחיוב ממון, דקרן אתא עליה באיסור שבת: **פטור.** דקיימא לן אין מת ומשלם, וכיון דאקרן לא מיחייב, קנס נמי לא משלם, דתשלומי ד' וה' אמר רחמנא, ולא תשלומי שלשה וארבעה, ולא סבירא לן כרבי נתן דאמר (שבת דף לד): חי נושא את עצמו; אי נמי בכפות: **שאם אין גניבה.** כלומר שמאחר שפטור על הקרן משוס מיתה: **אין טביחה ואין מכירה.** אינו מחויב קנס,

110 ואין לומר שזה קרה אחר שמת רבא, שמגמי ביבמות (סוף פרק ו) מבואר שמת אביי קודם רבא. ודע שעדיין נוכל לתי' לק' דש"י בתי' פשוט- אולי רבא לא היה שם כשנועדל אותו ק' לכ"פ או שרצה לשאול לאביי שלא לבייש רבא אם טעה. ותו"ת.

כדפירשתי, דתשלומי ארבעה וחמשה כתיב, ולא תשלומי שלשה וארבעה: **מחתרת.** שחתר בית והוציאו: **וטבחו במחתרת.** עצמה, דהיא שעתא בר קטלא הוא א,י הוה אשכחיה בעל הבית, כדכתיב (שמות כב) "אין לו דמים": **משום דאסוריה איסור עולם.** כל זמן שיעידו עליו שחילל שבת, ימיתוהו בית דין. הלכך, חמירא מיתה דילה לפוטרו מממון: **דליסור שעה.** אי לא משכח ליה היא שעתא, תו לא מיקטיל: **היתה פרה שאולה לו וטובחה בשבת פטור.** דהיא שעתא דקא טבח לה, גזיל לה ממרה, ומיתה וממון באין כאחד, ולא גרסינן "שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה," דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה, שהרי חייב בקרן לעולם, אפילו טוען טענת גנב, ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפוטר עצמו בטוען טענת גנב שאומר נגנבה: **פרה אתא לאשמועינן.** בתמיה: מה למדנו ממנה שלא למדנו מגדי דקאמר רבה?: **שאולה אתא לאשמועינן.** לטובחה בשבת פטור: **ס"ל אמינא הואיל ואמר רב פפא.** בהשוכר את הפועלים: **הכא נמי.** נימא: משעת שאלה רמיא עליה חיוב קרן, וכי טבחה בשבת ליחייב: **קמ"ל.** כיון דכל כמה דאיתא הדרא בעינא, דהיא שעתא דקא טבח לה קא גזיל לה[111]: **כל ימי שאלתה.** כל ימי משך הזמן שאלה אביהן מן הבעלים: **אין חייבין באונסה.** דאינהו לאו שואלין נינהו עלה[112]: **דמי בשר בזול.** כל זוזא השבינן בארבעה

---

111 משמע שהדיון הוא אימתי שעת גזילה. קלת קשה, שלא היה כן גמ' בזה, אלא היה כן אם כבר חייב באונסים קודם לכן. נכון הוא שמה שכ' רש"י שהוא נגד נוגע לחייב אותו באונסים, אבל עדיין הלשון קשה.

112 לולי רש"י, היה אפשר לומר שהם שואלים, אלא שדין של שואל הוא שבחילוף אכילת כל השואלים, שואל אחד העיקרי מחייב את עצמו. ותחשב. (אולי זהו מה שרצה לומר, שאינם השואל העיקרי שבו נאמרו סתם דיני שאלה). ותחשב.

לנקי[113]– הכי אמרינן בפרק מי שמת (ב"ב קמו:). והעור יחזירו לבעלים: **אחריות נכסים**. קרקעות: **איכא דמתני אריפא**. להאי "הניח להן אביהן אחריות נכסים, חייבין לשלם," ואמרינן דחייבין באונסין, דאיתעבוד נכסים לאבוהון מחיים משעת שאלה: **כ"ש אסיפא**. כשטבחוה ואכלוה: **ופליגא דרב פפא**. דאמר לעיל– ההיא שעתא דמטו לה אונסין הוא דאתי חיובא עליה, ולא משעת שאלה: **ואיכא דמתני לה אסיפא**. היכא דטבחוה, אם הניח להן אביהן אחריות נכסים, משלמין תשלומי מעליא, ולא בזול, דאיבעי להו[114] למילק: **אבל אריפא**. אם מתה, לא מיחייבי לשלומי, ולא אמרינן איתעבוד נכסי לאבוהון משעת שאלה: **והיינו דרב פפא**. דאמר לעיל: לא אמרינן משעת שאלה רמו עליה תשלומין, אלא משעת אונסין ואילך; וההיא שעתא ליתיה לשואל לליחייב: **בשלמא רבי יוחנן**. דמוקי מתניתין בשלא התרו בו: **לא אמר כריש לקיש**. דאוקמיה כר' מאיר: **כי לא אתרו ביה נמי פטור**. הואיל ואיכא לד מלקות: **שוגגין**. שלא התרו בהן[115]: **ודבר אחר**. ממון, ואכולה מילתא קאי, כלומר: חייבי מיתות שוגגין וממון, או חייבי מלקיות

---

113 יש לדון למה לא אומר 2/3, אלא אומר 4/6. ונראה שהוא כדי לדמות אותו למחלה, שהוא יותר יגוע, שהוא יותר קל כשהוא חלקי שש (שהוא איב"ין) מכשהוא חלקי שלש (שהוא או"ל).

114 רש"י תולה אותו בהס; עין בתוס' שלא נראה שסובר כן. יש לדון איך רש"י יפרש את הגמ', לז.

115 משמע שאינו בשוגג ממש. כן נראה מהמשך גמ', שמתחיל לדון בהתראה. אבל, דין זה הוא גם בשוגג, ואז צריך ביאור למה לא רק יאמר שוגג וידון בו, וגם צריך ביאור למה יאמר שוגג, אם לא רצה לומר שוגג. ותשב.

שוגגין וממון: **ר' יוחנן אומר חייב.** בתשלומין: **דהא לא אתרו ביה.** ואין אתה מחייבו אלא משום רשעה אחת דממון: **כי לא אתרו ביה נמי פטור.** ולקמן יליף טעמא:

לה.

מאי לאו אסון ממש. אם לא מתה האשה, יענש הנוגף בדמי ולדות; הא אם מתה, לא יענש; ואפי' לא התרו בו– וקשיא לר' יוחנן: **לא דין אסון.** הכי קאמר קרא: אם אין משפט מות לנוגף, כגון שלא מתה האשה או מתה ולא התרו בו, ענוש יענש: **מכה אדם ומכה בהמה.** מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם לא ישלם, אלא יומת; הקיש פטור ממון דמכה אדם לחיוב ממון דמכה בהמה: מה מכה בהמה אין לך בו חילוק לחיוב, אף מכה אדם אין לך בו חילוק לפטור. מכה בהמה לעולם חייב, דאמרי' בב"ק (דף כו:) "פלע תחת פלע", לחייב על השוגג כמזיד ואונס כרצון: **שאין מתכוין.** אין בו חיוב מיתה באדם: **דרך עלייה.** שהכהו בהגבהת ידו או שהתכו בחרבו מלמטה למעלה: **בין דרך ירידה לדרך עלייה.** משום[116] דגבי גלות דהורג בשוגג איכא חילוק בין דרך ירידה לדרך עלייה, כדאמרי' במכות (דף ז:): כל שבדרך ירידתו גולה דכתיב ויפל עליו עד שיפול כדרך נפילה: **כולי עלמא לא פליגי דפטור.** מדתנא דבי חזקיה: **חייבי מיתות איתקוש.** למכה בהמה: **אחיא רשע רשע.** נאמר בחייבי מיתות "אשר הוא רשע למות," ונאמר בחייבי מלקות "והיה אם בן הכות הרשע": **רבא אמר אתיא מכה מכה.** דמלקות נמי איתקוש למכה בהמה, ולאו מגזרה שוה דחייבי מיתות ילפינן: **ואיש כי יתן מום בעמיתו**

---

116 רש"י בא לבאר למה צריך להזכיר זה, ולמה הו"א לחלק ביניהם.

כאשר עשה כן יעשה לו. והאי "יעשה לו" מלקות קאמר, ולקמן פריך והא חובל בחבירו בתשלומין ולא מלקות?: **והאי.** מלקות לאו "מכה" כתיב, אלא "כי יתן מוס," ומאי "אתיא מכה מכה" דקאמר רבא[117]?: **הכאה הכאה קאמרינן.** ומוס ע"י הכאה הוא ניתן: **וחובל בחבירו בר תשלומין הוא.** והיכי מוקמת ליה את במלקות ופטור ממון?: **אם אינו ענין.** האי קרא: **להכאה שיש בה שוה פרוטה.** ולתשלומין, דהא מקרא דבתריה ילפינן, דכתיב ביה "כן ינתן בו"– דבר הניתן מיד ליד: **תנהו ענין.** להאי "כן יעשה לו": **להכאה שאין בה שוה פרוטה.** ולמלקות; ואיתקיש למכה בהמה, שלא תחלוק בו:

לה:

סוף סוף. האי לא תחלוק בו לחייבו ממון טעמא משום דאין בו כדי תשלומין, ולא משום היקישא אבל היכא דיש בה שוה פרוטה אימא תחלוק: **לא צריכא.** להכי איתקש: **דבהדי דמחייה קרע שירלאין וכו'.** כלומר: ואשמועינן דלוקה משום חבלה, ופטור מתשלומי קריעה– לא שנא התרו בו, ולא שנא לא התרו, דלא לקי, פטור מתשלומין מהיקישא, דלא תחלוק: **ממאי דבחול כתיב.** דפשיטא ליה דמכה בהמה בין שוגג בין מזיד חייב לשלם: **דלמא בשבת כתיב.** ועל כרחך אשוגג כתיב קרא, דאי במזיד הו"ל מתחייב בנפשו, ופטור מן התשלומין: **איכא לאיפלוגי.** בין שוגג למזיד: **לא ס"ד.** דבשבת כתיב ובשוגג: **ואי בשבת מכה בהמה ישלמנה.** בתמיה: **אלא לאו בחול.** דליכא לפלוגי, ואיתקש לה מכה אדם, שלא תחלוק בו, ואפי' אינו חייב מיתה: **לרבה דאמר.** לרבי מאיר חדוש הוא כו': **מתניתין כמאן מוקים.** לשנויי

---

117 לשון רש"י משמע שהוא קושיה על לשון רבא, אבל לא על הדרשה. עדיין יכולים לדרוש מזה, אבל מלשון רבא לא נראה שכן דורש.

רומיא דרמינן עלה דאלו הן הלוקין, וקיימא לן דאין לוקה ומשלם: **אי כר' מאיר.** דאמר לוקה ומשלם, וכלשניהו ריש לקיש: **קשיא דתו.** דבשלמא לריש לקיש, דאוקמה להיא דגנב וטבח בשבת בטובח על ידי אחר, אבל בטובח על ידי עצמו לא משלם, לא קשיא, דמת ומשלם לית ליה לר' מאיר, אפי' בקנס. אלא לרבה, קשיא דתו, דקנס הוא, וקתני מתניתין פטור: **ואי כר' נחוניא בן הקנה.** דאית ליה נמי לוקה ומשלם כר' מאיר, מדקאמר יום הכפורים כשבת– יה"כ הוא דפטור מתשלומין, ומשום כרת דאית ביה, ומג"ש דאסון אסון, אבל משום לאו ומלקות דאית ביה, לא פטר; ומתניתין נמי דאית ליה לוקה ומשלם דידיה הוא, ומת ומשלם לית ליה אפי' בקנס: **קשיא אחותו.** נהי נמי דמשום מלקות לא פטר ליה, ליפטריה משום כרת!: **ואי כרבי יצחק.** תוקמה דאמר במסכת מכות (דף יד.): אין חייבי כריתות בכלל מלקות מ', ולית ליה האי דאלו הן הלוקין– הבא על אחותו– ומשום הכי חייבין בתשלומין: **קשיא ממזרת.** דהכל מודים שהוא במלקות, וקתני אית לה קנס: **הניחא אי סבר.** רבה כר' יוחנן, כשלא התרו בו דמשלם דחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר חייב: **אייהו נמי.** מוקי למתני' בשלא התרו בו, כר' יוחנן: **אלא אי סבר לה.** בממון ומלקות דאפי' לא התרו בו פטור מממון, ופליג אדרבי יוחנן– וכל שכן אדעולא, דאמר אפילו התרו בו משלם ממון ואינו לוקה: **היכי מתרץ לה.** לא כר' יוחנן, ולא כעולא, ולא כריש לקיש: **על כרחך.** אי סבירא ליה בממון ומלקות דלוקה ואינו משלם, כרבי יוחנן סבירא ליה בשוגגים, דמשלם ממון, ומוקי לה בשלא התרו בו: **לריש לקיש דאמר בפירוש ריבתה תורה כו'.** דחייבי מלקיות שוגגין פטורין מלשלם: **מאן תנא דפליג אדר' נחוניא.** ומחייב תשלומין בחייבי כריתות, כגון ההיא דשבועות, ושהדליק גדיש ביה"כ, חייבין בפרק שבועת העדות (שבועות לג.), ומתני' דהכא דקנסה באחותו, ונהי נמי דלית ליה אסון אסון למיפטריה משום כרת, ליפטריה משום לאו, דין התרו בו דין לא

התרו בו, דאין כרת בלא לאו, חוץ מפסח ומילה; דבשלמא ר׳ יוחנן מוקי לה אפילו כרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר דאמרי אין לוקה ומשלם, והני בשלא התרו בו. אלא, לריש לקיש, כמאן מוקי לה: **אי רבי מאיר.** דאמר לוקה ומשלם: **אי רבי יצחק.** דאמר לא שייך מלקות בחייבי כריתות, וג״ש דאסון אסון ליה, ובמאי ליפטר– הילכך מתניתין דהכא על כרחך ר״מ היא, ולא רבי יצחק, משום דקשיא ממזרת. אבל ההיא דשבועות בין כר״מ בין כרבי יצחק:

ביאור בריי׳ שמזכיר למי אין קנס:

עריות ושניות. לקמן מפרש להו: **קנס.** דאנוסה: **פיתוי.** דמפותה: **הממאנת.** בבעלה, כגון יתומה קטנה שהשיאתה אמה ומיאנה בבעלה: **אין לה קנס.** שאינה בחזקת בתולה, הואיל וניסת: **איילונית.** שאין לה סימני נערות לעולם, ואינה יולדת– לשון איל זכר, דוכרניתא דלא ילדה (לעיל דף יא.): **אין לה קנס.** לפי שאין קנס אלא לנערה, וזו שלא תביא שערות לעולם כל כ׳ שנה[118] היא בחזקת קטנה, ומשם ואילך בוגרת: **והיוצאת משום שם רע.** קס״ל שלא מצא לה בעלה בתולים, ולקמן פריך: בת סקילה היא?:

לו.

עריות ממש. המפורש באחרי מות, והן בכריתות: **שניות.** שגזרו חכמים על שניות להן, להרחיק מן העבירה, כגון אם אמו ואם אביו ושאר עריות השנויות בפרק ב׳

118 הוא רק כ׳ שנה אם יש לה סימני איילונית; בלי זה, נמשך עד כוד חייס שלה (לכאו׳ זה שלושים וחמש שניס ויוס אחד). אולי שס יש לה נערות. לא נראה כן מן הגמ׳, שהיה לו לבאר. אולי סתס איילונית יש לה סימני איילונית. אבל, כיון שאמרנו כן, לא קשה בכלל למה נקט רש״י אותו מין איי׳ לבאר. ויש לדון.

ליבמות (דף כא.): **כיון דשניות חזיין ליה מדאורייתא.** קרינן ביה "ולו תהיה לאשה": **אמאי אין לה קנס.** בשלמא בעריות, איכא למימר כשמעון התימני, דליתליה "נערה נערה הנערה," אלא שניות קשיא: **שמעון התימני.** בריש פירקין, דאמר "אשה שיש בה הויה": **ר"ש בן מנסיא.** דאמר "אשה הראויה לקיימה": **רבנן היא.** דפליגי אדר"מ בריש פירקין: **ובממאנת סבר לה כר' יהודה.** דאמר נערה ממאנת, והכי תילוק מינה– נערה ממאנת אין לה קנס; הא נערה בעלמא יש לה קנס: **עד שתביא שתי שערות.** ומשהביאה, אינה ממאנת; ואפילו לא בעל לאחר מיכן: **רבי יהודה אומר.** אם לא בעל לאחר שגדלה, ממאנת: **עד שירבה שחור על הלבן.** ובנדה מפרש: שתי שערות שוכבות, ונראה כמו שירבה השחור[119]: **אלא ר' יהודה היא.** ובממאנת נערה אשמעינן דאין לה קנס, ולא תדוק– הא קטנה יש לה קנס. וגבי אילונית, דתנא נמי אין לה קנס, משום דבקטנה סבר כר"מ, וזו מקטנותה יצאת לבגר: **זו דברי כו'.** לקמן בפרקין (דף מ:): **סבר לה כר' מאיר.** דקטנה אין לה קנס; משום הכי אין קנס באילונית: **ופליג עליה.** בממאנת, ואמר עד שירבה השחור; וכי תנא הממאנת אין לה קנס– הא הראויה למאן יש לה קנס– בנערה קאמר: **מאי ממאנת הראויה למאן.** כלומר: כל קטנה קאמר, וכולה ר"מ היא: **ויש להן טוענת בתולים.** להפסידה כתובה: **הא ר"מ.** דאמר קטנה אין לה קנס, ואילונית מקטנותה יצאה לבגר: **ודקאמרי לה מאי קאמרי לה.** מי שהשיב תשובה זו בבית המדרש, מה עלתה על רוחו? ולא סבירא ליה דאיכא לאוקמינהו כר"מ ורבנן?!: **משום דאית ליה למימרא אחריתא עליה.** לא הביאה לבית המדרש

119 יש לדון מה הדין אם יש שערה אחד שסובב, ועושה שנראה כן, ויש שערה אחר שם (שאולי רק נקע שני שערות כיון שמצוי, שכיון שכ' שני שערות להיות גדולה, כבר בא שניים, ומסתמא אין אחד כל כך יותר גדול מן השני). ותחשב.

אלא לפי שיש להשיב אחרת על זו: חרשת ושוטה אחרשת ושוטה: **בוגרת.** בתוליה כליס מאיליהן: **הא רבן גמליאל.** דאמר בפ"ק (דף יב:): היא אומרת משאירסתני נאנסתי נאמנת; הכא נמי, אין לה טענת בתולים להפסידה כתובתה, דאמרינן "אי הוה פקחת לטעון, הוה טענה משאירסתני נאנסתי ומהימנא": **הא רבי יהושע.** דאמר לא מפיה אנו חיין; הכא, יש לה טענת בתולים דאי נמי הוה טענה קמן, לא מהימנינן לה: **נותנין לה לילה הראשון.** ובועל כמה בעילות, ותלינן כל דמיס של אותו הלילה בדם בתולים. אלמא אית לה דם בתולים לבוגרת דאי לא, לא הוה בעי למיתב לה אלא בעילת מצוה, וכיון דאית לה בתולים, היכא דבעל ולא מצא דם, תפסיד כתובתה, דהא כנסה בחזקת בתולה, ומצאה בעולה:

לו:

ה"ג אי דקא טעין טענת דמיס הכי נמי הב"ע דקטעין טענת פתח פתוח. אי דקאמר "בעלתי, ולא מצאתי דם," ודאי טענה מעלייתא היא. והכא, דקתני "אין לה טענת בתולים," דקטעין ואמר, "פתח פתוח מצאתי, ודם לא בדקתי אם נמצא בה אם לאו." בנערה וקטנה, טענה היא, כדאמרינן בפ"ק; ואע"פ שאין יכול לברר דבריו בפניהן, אמרינן חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. אבל, משבגרה, אין רחמה לר כבתחילה, ודומה לו כאילו פתח פתוח: **שנחבטה.** ובתוליה נושרין: **כולהו רואות.** אם נשרו בתוליהן [רואות דם]: **ומראות לאמן.** ופוסקות עליהן שאינן בתולות, ואם לא הודיעתו הטעתו: **וזו איננה רואה ואינה מראה לאמה.** וזה שכנסה בחזקת נחבטת כנסה, ואין אדם פוסק עליה, ולאו טעות הוא: **ריעא.** שיצא עליו שם זיוף: **אין חושדין לה.** אפי' לכהונה: **אלא.** יצא עליה שם רע היכי דמי? כגון בעדים, ולא שאמרו עליה שנבעלה, דא"כ מאי למימרא? הא לאו בתולה היא! אלא, אמרי לדילהו תבעתנהו לאיסורא– הפקירה עצמה לכך, ולא

הערות– רפי

שמענו לה: **בשלמא התם כו'**. היכי גמר רב פפא מינה דלא מגבינן בשטרא כי האי; בשלמא התם שכיחי פרולין, וכיון שיש עדים שהיתה מחזרת אחר הזנות הרבה, מצאה לה– משום הכי אין לה קנס לאחר זמן, דלאו בחזקת בתולה הואי: **אלא**. לגבי שטר: **מאי הוא הוחזק**. לחזור אחר עידי שקר: **כל ישראל מי הוחזקו**. להיות שומעין לו לזייף?!: **אימר זיופי זייף**. הוא עצמו למד לכוין כתב הדומה לכתב ידי עדים שהתם בו[120]:

---

120 נמצא שרק חוששים שמצא בני אדם, וכתב בכתב הדומה להם. יש לדון למה לא חוששים שזייף כתב, שכי שם של עדים שאינם חייבים באמת, וכי את השם שלהם. אולי לא מסתבר שיעשה כן, שמסתמא חבירו יבקש ממנו לקיים אותו. ותחשב.